刑诉-2026

- **龙头 总则**
- **第一章 概论**
  - 1、刑诉的概念
    - 主体：
      - 专门机关：3大4小（公检法，国安军保监狱海警）来主持（非诉讼参与人）
      - 当事人：公诉被害人/犯罪嫌疑人、被告人，自诉自诉人 、被告人，附带民诉原告人、被告人
      - 其他参与人：法诉辩、证翻鉴（非见证人）
    - 5道程序：
      - 立案——侦查（监委调查）——审查起诉——审判（一审、二审、复核、再审）——执行

        刑诉区别于民诉：辩护、强制措施、附带民诉
        龙尾：未成年案、缺席审判程序、违法所得没收程序、精神病人强制医疗、当事人和解、涉外程序与协助
      - 自诉：起诉——审判（一审、二审、复核、再审）——执行
  - 2、渊源：宪法、刑诉法、有关法律、司法解释、部门规章规定、地方权力机关制定的地方法规、加入且未保留的国际条约公约
  - 3、与刑法的关系：
    - 工具价值：**提供**各种保障
    - 独立价值：程序有本身价值，**弥补和影响实体法**
  - 4、与宪法的关系：
    - 宪法是静态的刑诉法（刑诉法条在宪法直接规定），刑诉是动态的宪法（通过刑法、诉讼实施来捍卫宪法）
  - 5、与国家、社会的关系（价值，有啥用）：
    - 公正：实体、程序
    - 秩序：维护社会秩序、有序打击犯罪
    - 效益、效率（限制权力、保障权利）
  - 6、刑诉理念
    - 惩罚犯罪与保障人权并重：
      - 对立统一，密切联系、同等重要、实现动态平衡
    - 实体公正与程序公正并重：
      - 长期存在重实体、轻程序的错误偏向、亟待纠正，程序保障实体公正的工具价值，程序公正还具有独立价值，水流/水源
    - 公正优先、兼顾效率原则：简易、速裁、认罪认罚、贪污逃缺席判等

        - 在保证司法公正的前提下追求效率，片面追求效率不仅不公正且难以真正效率
    - 7、职能：控诉、辩论、审判
        - **没有刑诉职能：证翻鉴**
        - **不承担控诉职能：控方证人，附带民诉原告人及其诉讼代理人**
    - 8、刑诉构造
        - 理想：控审分离、平等对抗、审判中立
        - 当事人主义：英美法系，控辩当事人对抗、法官静默，追求程序的诉讼目的
        - 职权主义：大陆法系，法官主导，追求实体真实诉讼目的
        - 综合式：日本，当事人主义为主、职权补充
- **第二章 基本原则**
    - **1、认罪认罚从宽原则**
        - 如实供述罪行，承认指控犯罪事实，愿意接受处罚的，**可以**依法从宽处理
            - 认罪：全盘认不能挑（事实细节可辩解，主动被动都可以、区别自首）
            - 认罚：实体上自愿接受刑罚结果（表里如一），程序上认可简化程序的影响（对速裁、简易程序的选择不影响认罚）
            - 从宽：结果上轻一点，过程上温柔一点（可以从宽，非必须）
                - 一般早优于晚，主动优于被动，表里如一优于不实诚
                - 与自首等情节不能累计评价，但幅度可以加大
        - 制度价值：
            - 公正优先、兼顾效率，实现资源优化配置
            - 宽严相济、形成非对抗格局，减少社会矛盾、维护稳定
        - 适用范围：无限制，任何案件、任何阶段都可以（打折幅度有差别）
            - 无辩护人的，应当通知值班律师提供法律帮助；符合通知辩护条件的，通知法律援助机构指派律师提供辩护
            - 应当听取被害人及诉代意见，将赔偿、谅解、和解等作为从宽考量因素（不代表要征求其同意）
            - 逮捕适用：认罪认罚+公安机关认为罪行较轻、无社会危险性=应当不提请逮捕/检察院不批捕决定
            - 特殊可免予刑事处罚=大立功（涉及重大国家利益、重大立功）+如实供+最高检核准
        - 阶段操作
            - **侦查阶段：**讯问时应当告知嫌疑人权利，应当记录在案
            - **审查起诉阶段：**
                - 应当告知嫌疑人权利，听取嫌疑人、值班律师/辩护人、被害人及其诉讼代理人意见
                - **愿：**暴力、威胁、引诱不自愿
                - **常：**认知和精神状况

- **理**：理解性质和后果
- **告**：侦查机关告知
- **明**：起诉意见写明情况
- **诚**：嫌疑人真诚悔罪
- 违意愿，可重来：审查发现被逼的，检察院重新协商意愿
- 签具结书（合同），值班律师/辩护人见证，检察院应当提量刑建议
  - 不用签的：**盲聋哑半疯傻、小孩法辩有异议**，不签不影响认罪认罚适用
- 检察院应当给量刑建议，包括主刑、附加刑、是否缓刑等，一般不采用幅度刑（新类型、不常见、复杂重罪可）
  - 认罪认罚法院一般应采纳量刑建议，除非：
    - 有质的问题：无罪、无责；违意愿；指控罪名与审定罪名不一致等
    - 有量的问题：明显不当或被告人、辩护人有异议，告知检察院调整，还不行的依法判

- **审判阶段：**
  - 应当告知权利、审查自愿
  - 一般应当采纳检察院指控罪名和量刑建议，例外：
    - 质的问题不采纳
    - 量的问题应当告知调整，不调可以直接判
      - 没有告知调整，检察院以程序不当抗诉
      - 不调整直接判，检察院可以以量刑不当抗诉或提检察建议、纠正意见
  - 基院速裁程序条件：
    - 轻微+清楚+被告人认罪认罚、同意（轻微=3年以下）
  - 基院简易程序：
    - 清楚+被告人认罪认罚、同意
  - 当庭可认罪，定罪量刑听取控辩意见，打折力度降低
  - 认罪认罚若反悔，一夜回到认罪前
    - 起诉前：具结书失效，依法提起公诉
    - 酌定不起诉：确实没犯罪改法定不起诉，依然轻微可维持酌定不起诉，符合起诉条件的依法提起公诉
    - 审判阶段：检察院撤回量刑建议，法院转为普通程序依法裁判（区别无罪辩护）
    - 从宽裁判后上诉：检察院以量刑明显不当抗诉

- **2、具有法定情形不追究刑事责任**
  - 显著轻、过时效、特赦、亲告、人死掉、其他
    - 区别情节显著轻微和犯罪情节 轻微，前者不构成犯罪，比如故意伤人轻微伤不构成犯罪，轻伤构成犯罪但情节轻微

- 阶段操作
  - 立案阶段：不立案决定
  - 侦查阶段：撤案决定
  - 审查阶段：不起诉决定
  - 审判阶段：
    - 显著轻：宣判无罪
    - 过时效、特赦、亲告、人死掉：裁定终止审理
      - 人死但无罪：缺席宣判无罪
- **3、法院检察院依法独立行使职权、实行监督，未经法院判决不得确定有罪**
  - 在遵守宪法法律的前提下独立
    - 法院对内整体独立，上级监督
      - 未经判决不得确定有罪
        - 起诉前——犯罪嫌疑人，起诉后——被告人，判决后——罪犯
        - 控方负举证责任，疑罪从无
    - 检察院上下级不独立，可以请示、汇报、领导、命令
      - 监督方式
        - 小问题：口头纠正意见
        - 大问题：检察长决定纠正通知书
        - 普遍错误：检察长决定检察建议
        - 犯罪：移送追究刑事责任
      - 监督立案
        - 公安不立案/违法立案：先要求说理，后通知立案/撤案
      - 监督侦查
        - 介入侦查：商量、不请自来（监委的案子不能不请自来）
        - 监督报捕：
          - 公安侦查：漏报先求报、后自决逮捕
          - 自己查的：漏报先建议、后检察长决定
        - 监督移送起诉
          - 漏罪漏人：要求公安机关补充侦查或移送起诉
          - 对于事实清楚、证据确实充分的也可以直接提起公诉
        - 监督审判：
          - 针对庭审：庭后书面纠正意见
          - 针对裁判、裁定：
            - 一审未生效裁判，同级检察院向上级法院抗诉触发二审

                - 已生效裁判，上级检察院对下级法院、最高检对各级法院，向同级法院抗诉触发再审
            - 死刑复核：最高检可以向最高法提意见，最高法应当接受
            - 特别程序：
                - 裁判不服用抗诉：没收裁定、缺席判决
                - 决定不服提意见：强制医疗决定提纠正意见
        - 监督执行：事前拦截，事后提出监督意见、决定机关重新核查
    - 法院、检察院地域级别上门当户对，不对要移送
- 不受行政机关、社会团体和个人的干涉（非任何机关）
    - 受党的领导、人大、人民社会监督
- 4、严格遵守法定程序
    - 收集证据程序违法：原则上不能作为定案依据、排除，可补正的实物证据除外
    - **一审程序违法：**如公开、回避、审判组成、限制法定诉讼权利影响公正审判等，二审应撤销原判、发回重审
    - **生效裁判程序违法：**可能影响公正裁判的，启动再审
    - **死刑复核程序违法：**最高法裁定不予核准，撤销原判、发回重审
        - 二审：抗、死、事证有异议，必开庭
- 5、公检法分工负责、相互配合、相互制约原则
    - 检察权、审判权无特别规定
    - 侦查权有特别规定：主要由公安行使
        - 特别规定：
            - 检察院：自侦职务犯罪案件
            - 国安：危害国家安全犯罪
            - 军保：军队内部犯罪
            - 监狱：**罪犯**在监狱内罪犯（区分个人和司法行为）
            - 海警：海域发生的犯罪
- 6、各民族公民有权使用本民族语言文字进行诉讼
    - 谁有权：诉讼参与人、含其他参与人，刘鹏飞使用鸟语进行陈述、辩论
    - 谁有责：专门机关，在侦查、起诉和审判过程使用藏语，刘鹏飞听不懂必须给他请翻译
- 7、犯罪嫌疑人、被告人有权获得辩护
    - 谁有权：所有犯罪嫌疑人、被告人（宪法权利，不可剥夺）
    - 谁有责：公检法，在各阶段告知（有条件法律援助）
    - 辩护不等于辩论，辩护在刑诉才有
- 8、保障诉讼参与人的诉讼权利
- 9、追究外国人刑责适用我国刑诉法

        - 享有外交特权、豁免权，通过外交途径解决
- **第三章 刑诉中的专门机关和诉讼参与人**
    - 1、公安机关
        - 性质上属于行政机关，履行行政执法权。
        - 在刑事侦查时履行的是刑事侦查权。
        - 层级：公安部——公安厅——公安局——公安分局，上下级领导关系
        - 职权：
            - 立案权
            - 侦查权：侦查手段，强制措施
                - 特殊：检察国安军保海警监狱
            - 执行权：刑罚（罪犯的拘役、不足3、夺政权），强制措施（嫌疑人、被告人的拘传、拘留、逮捕、监视居住、取保候审等）
    - 2、检察院
        - 性质上属于法律监督机关，秉持客观公正立场
        - 层级：最高检——地方各级检察院/专门检察院（如军事检察院等），上下级领导关系
            - 上级检察院对检察官辖区内可调配，内部检察长领导工作
        - 唯一的公诉机关，自侦案件仅包括司法职务犯和机动侦查权（18年改革反贪、反渎转监委）
        - 捕诉合一：同一刑事案件批捕、审查起诉、公诉等工作由同一检察官或办案组负责，但参与过侦查的人员要回避，中途发生管辖改变也有可能分离。
    - 3、人民法院
        - 层级：最高法——地方各级人民法院/专门人民法院（军事法院、海事法院、知识产权法院、金融法院），上下级是监督与被监督的关系、非领导
        - 上不可降级给下级审，下级的案子可以提级上审
    - 4、当事人
        - 被害人——犯罪嫌疑人，被告人，自诉人，原告人
        - 权利：
            - **都有的：**使用本民族语言，申请回避，控告司法人员，参加法庭调查和辩论，对已发生效力判决裁定的申诉
            - **特无的：**
                - 犯罪嫌疑人、被告人只能委托辩护人，不能委托诉讼代理人
                - 公诉案件被害人没有上诉权（一审其他人都有上诉权）
    - 5、被害人
        - 广义被害人：包括被害人、自诉人、原告人，狭义的仅公诉案被害人
        - 权利：
            - 报案（不懂法公检法都可以报案、控告、举报，应当接受、移送）

- **公安不立案：**
  - 向原机关申请复议、不行的向上级机关申请复核，或找检察院监督申诉，或找法院自诉，没有先后顺序
- **检察院不起诉：**
  - 向上一级检察院申诉，或找法院自诉，没有先后顺序
- **对法院裁判不服：**
  - 一审公诉被害人只能请求检察院抗诉，其他人均可上诉
  - 二审裁判不服，所有人都可以提出再审申诉
- **委托诉讼代理人：侦查阶段没权，移送审查起诉阶段才可以**

- 6、自诉人
  - 自诉人由于直接向法院提刑事控诉
  - **与公诉不同**
    - 随时可委托诉讼代理人
    - **可以和解、撤诉、调解，注意公诉转自诉的不能调解**
    - 自己取证，取证困难可以申请法院调取，有必要的法院应当及时调取（一般不允许找公安调取）
- 7、犯罪嫌疑人、被告人特有的权利
  - 防御性
    - 辩护权：公诉案第一次讯问或采取强制措施起，自诉案随时
    - 拒绝回答权:对于本案无关的问题
    - 最后陈述权
    - 反诉权（普通自诉案，公诉转自诉不能反诉）
  - 救济性
    - 申请复议权（如不服驳回回避申请）
    - 申请变更强制措施权（如超期羁押）
    - 申诉权（如酌定不起诉、裁判作出并生效）
    - 上诉权（一审未生效裁判才有上诉权，其余的不服都叫申诉）
    - 缺席判决异议权
  - 程序性（略）
- 8、附带民诉的原告和被告权利（参考民诉）
  - 委托诉讼代理人：附在公诉上移送审查起诉起，自诉上随时
  - 上诉：针对民事部分，不能针对刑事量刑等
- 9、其他诉讼参与人权利
  - **法代权限似本人，地位很独立，但没最后陈述权（可补充）**
    - 谁当：小孩和傻子的父母、养父母、监护人和其他保护机关团体，法定的不是委托的

    - 本人若没有上诉权，法代也没有
- 诉代仅代言
    - 谁当：
    - 除犯罪嫌疑人、被告人都可委托，法代和死掉被害人的近亲属也可以委托
    - 刑诉中的近亲属：小圈（上下左右），父母可法律拟制，兄弟姐妹要血缘
- 辩护人（后详）
- **证人：**
    - 诉讼外了解案情（所见所闻）的，当事人以外的自然人
        - 特殊：卧底，侦查（案中）+证人（案外）
        - 区别见证人（吃瓜群众）/专家证人（仅专业知识）
        - 区别作证人员：包括了证人，还包括鉴定人、被害人等
    - 能力：对应问题所需的辨别是非、正确表达能力
    - **具有优先性和不可替代性：证人身份与其他诉讼主体身份冲突时，只能优先作为证人，即便要回避也可作为证人（效力可能影响）**
    - 权利：
        - 经济保障（吃住行财政担，民诉败诉担）
        - 人身安全：**危**（国安）**恐黑毒**的所有作证人员（包括证人、鉴定人、被害人等），公安机关应当提供保护（信息、音、容、接触、住宅、其他），其他案子害怕的可申请保护
        - 查阅证言笔录、本民族语言
    - 义务——出庭作证：当**有异议+有影响+**（法院认为）**有必要时**
        - 豁免出庭（不代表不作证）：小孩、有病、太远、在国外
        - **没有正当理由拒绝出庭：可以强制到庭。除非是被告人的配偶、父母、子女（上下左，有违亲亲相隐伦理）**
        - 出庭拒绝作证：予以**训诫**，情节严重的经院长批准可10日以下拘留，对拘留不服可向上一级法院申请复议（复议期间不停止执行）
    - 如果拒绝出庭或出庭了拒绝作证，导致证言的**真实性**无法确认，该证据要**排除**
- 鉴定人
    - 接受公安机关指派（内部）或聘请（外部），用专业技能提出书面鉴定意见的人，诉讼过程中可以更换、必须没有利害关系
        - 区别证人：倒霉孩子/专业人士、案外/案中、可利害关系/不行
        - 区别有专门知识的人：包括了鉴定人，鉴定人有资质，参照鉴定人的有关规定
    - 权利：了解案情、要求素材和条件、收费
    - 义务——出庭作证：**有异议+有必要**
        - 无正当理由拒绝出庭：**排除鉴定意见，通报有关部门**
        - 有正当理由无法出庭：法院可以决定延期审或重新鉴定

- 翻译
  - 外国人、少数民族、盲聋哑，法院应当提供翻译
  - 可书面拒绝翻译，记录在案、必要时录音录像

- **第四章 管辖**
  - **1、立案管辖**
    - 公安立案：
      - 刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外（5特殊侦查+自诉）
      - 地域：犯罪地、更合适的嫌疑人地
      - 级别：默认区县，危、恐、经、外、团（集团）、跨区 提级到市级
    - 检察院立案：
      - 司法职务犯：损害司法公正
        - 搜：非法搜查罪
        - 拘：非法拘禁罪
        - 滥：滥用职权罪
        - 私：徇私枉法罪
        - 逼：刑讯逼供罪
        - 暴：暴力取证罪
        - 虐：虐待被监管人罪
        - 枉：枉法裁判罪
        - 玩：玩忽职守罪
        - 执：执行判决、裁定失职罪，执行判决、裁定滥用职权罪
        - 放：私放在押人员罪
        - 假：徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪
        - 监
        - 脱：失职致使在押人员脱逃罪
        - 逃
      - 机动侦查权：
        - 公：公安机关管辖的
        - 机：国家机关工作人员
        - 权：利用职权
        - 大：实施重大犯罪案件（非职务犯罪）
        - 省以上：经省检以上决定，【可以】由检察院立案侦查（市检是起点，可上提、下交，也可以公安查，注意查完了起诉要门当户对）
    - 监察机关立案：

- 调查对象：公务员、受托管理公共事务的组织人员（疾控）、国企的管理人员、公办科教文卫的管理人员、居委会主任、其他
- 职务犯罪：101个（其中的14个司法职务犯，检察院可插手）
  - 类别：贪污贿赂、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、重大责任、其他（**贪玩滥舞责其他**）
- 法院（亲告、轻微、公转自）立案：
  - 亲告（**侮诽暴虐侵**）
    - 侮辱、诽谤、暴力干涉婚姻自由、虐待（严重可能成为公诉案）
    - 侵占（侵占是绝对的亲告罪，无视程度）
  - 轻微刑事案件（**重轻伪弃通知住3下**，可公可自，在公不得走自）
    - 重婚案
    - 故意伤害案（轻伤）
    - 生产、销售伪劣商品案
    - 遗弃案
    - 侵犯通信自由案
    - 侵犯知识产权案
    - 非法入侵住宅案
    - 刑法分则第4章、第5章规定的，对被告人可能判处3年有期徒刑以下刑罚的案件
  - 公转自案件
    - 条件：有证据证明应当追责，状告无门证据
    - 不能调解、不能反诉
- 交叉管辖
  - 公安——检察院：该谁给谁，重罪为主罪
  - 普通案件——监委：该谁给谁，监察为主
    - 检察院——监委：先商量，监委为主更合适的移交监委，分别查更合适的分别查，不能反过来都给检察院查，沟通结果要报上级
  - 公安——自诉：
    - 该谁给谁，亲告分出来自己去告，轻微案公安可并案查
  - 自诉——公诉：
    - 法院将新发现罪行该谁给谁
- 并案管辖（都是自己能查的案子）
  - 数人、数罪、存关联、共犯还有其他罪
  - 同一法院内或同种类犯罪一般应并案审理
    - 在路上的罪可以等一等，除非审限来不及
    - 并给最初受理地的法院（注意级别），必要时可并给主犯罪地法院

- 二审期间发现被告人有其他罪没判，为保护上诉权，发回一审法院并案重审。一审再审也可并，但分案更合适也可以分。
- **并案与分案没有绝对标准，分案一般考虑到质量和效率，并案一般考虑到查明案情、均衡裁决和保障质证权。**

- 2、审判管辖
  - （1）级别管辖
    - 基院：
      - 普通案、自诉案、适用简易程序的案件
      - 外国人犯罪的，如果不属于应当由中级人民法院管辖的案件，基层人民法院有权管辖
    - 中院：**危恐无死证没缺**
      - 危害国家安全、恐怖活动案件
      - 可能判处无期徒刑、死刑的案件
      - 违法所得没收程序，潜逃境外缺席审判程序
      - 证券期货犯罪（关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见）
    - 高院：
      - 省（自治区、直辖市）的重大刑事案件
    - 最高院：
      - 全国性的重大刑事案件
    - 级别管辖的变通
      - 上可审下，下不可审上，数罪或数人就高不就低
        - 基院认为可能无期死刑必须请求移送上级，中院不同意基院继续审
        - 中院认为达不到无期死刑不能下放，中院继续审
        - 一个人或者一个罪可能上移的，全案上移（未成年要分案）
  - （2）地区管辖
    - 犯罪地为主、被告人居住地为辅，先到先得
      - 特殊：
        - 网络犯罪：沾边就管
        - 服刑犯：漏罪由原审法院管辖，服刑或犯罪地更合适的也可
          - 服刑犯/服刑犯脱逃期间发生新罪，服刑地法院管
          - 在犯罪地抓获并发现脱逃期间其他罪，由犯罪地法院管
  - （3）指定管辖
    - 管辖不明：协商、协商不成报请共同上级指定
    - 管辖不宜：
      - 牵扯当地势力、人情等原因，请求上级直接管或指定其他平级法院管

- 刑诉解释20条规定，适宜指定可以突破原地域管辖范围
- 规避管辖：
  - 二审发回重审案，检察院撤诉又回一审的下级重诉的，下级法院应当将有关情况层报原二审法院。原二审法院根据情况可移送原一审法院或其他法院审判。
- 指定管辖的案卷处理：
  - 民诉是从a法院直接到b法院
  - 刑诉公诉得退检察院门当户对移交，自诉直接送
- （4）专门管辖（了解）：涉及军事秘密的，军事法院
- （5）特殊管辖
  - 外国人在国外对中国人犯罪
    - 普遍管辖（条约）3：坏人入境地、登陆地、抓获地
    - 保护管辖（境外对中国人犯罪）5：坏人入境地、登陆地、入境后居住地，被害人离境前现居住地
  - 中国人在国外对中国人犯罪：
    - 属人管辖：坏人入境地、登陆地，双方离境前现居住地
    - 司法豁免：中国人在中国驻外国使领馆内犯罪，根据刑诉解释9条，由原单位所在地或原户籍地法院管（回老家再说）
  - 交通工具
    - 飞机在国外时：回国最初降落地
    - 船舶在外国时：回国最初停泊地、坏人登陆地/入境地
      - 船舶在国内时：最初停泊地、坏人登陆地
    - 列车
      - 国内列车：途中被抓，前方停靠、始/终管；到站下车被抓，车辆段对应法院管辖；临时下车被抓，车站对应法院管
      - 国际列车：先看有无协议，无协议始发、停靠站的中国车站

- **第五章 回避**
  - 1、谁要回避：
    - 侦：含侦查人员、负责人
    - 检：含检察长、副检察长、检委会、检察官、助理
    - 审：含院长、副院长、庭长、副庭长、审判员、陪审员、助理
    - 书
    - 翻
    - 鉴：鉴定人、准鉴定人
  - 2、不能回避：
    - 证人、辩护人
    - 法代、诉代

        - e.g. 聋哑被告甲要求会哑语的弟弟乙担任其辩护人和翻译，法院应准许辩护人、不允许翻译，因翻译是回避对象
    - 3、理由：
        - 利害关系（提出法院自个去查明）
        - 请客送礼（要拿出证据）
        - 参前不参后（调查、侦查——逮捕、起诉——审判，办理和监督分离）
            - 自行补充侦查、捕诉、出庭支持公诉、立案监督、侦查监督为同一流程
            - **同一案审判中**，审判员只能参加一次实质审判，发回重审要回避（书记员是牛马不需要，反过来则陪审员要）
    - 4、回避申请时间：诉讼任何阶段
        - 种类：自行回避、申请回避、（领导）指令回避
        - 申请主体：当事人、法代、诉代、辩护人
        - 申请方式：口头、书面
    - 5、谁决定：
        - 一般找老大（院长、检察长、公安负责人），老大找组织（审委会、检查委员会、检查委员会）
    - 6、被申请是否暂停：侦查人员不停，其他停
    - 7、被驳回：申请人申请复议
- **第六章 辩护与代理**
    - 1、法律援助辩护：
        - 强制：必须通知安排援助的：**盲聋哑、半疯傻、死无排（证据排非）缺、未长大（诉讼时没18，区别于评价刑事责任能力）**
        - 裁量（可能有问题或不公平）：其他共犯都有我没有，检察院抗诉、重大社会影响、可能无罪、其他
        - 申请：没有委托辩护人才可申请援助（律师），由本人或近亲属申请
        - 占坑式援助：高法解释51条，援助2名又委托辩护人，应听取被告人的意见
    - 2、值班律师（低保，无辩护人可安排，可被拒绝）
        - 帮助者，不等于辩护人、不代理
        - 职责：提供咨询、提意见建议、申请变更、申请法援或其他
        - 权利：会见权、阅卷权、提意见
    - 3、辩护人
        - 1人最多找2辩护人，1辩护人只为1人辩
            - 公诉案侦查阶段，只能委托律师作为辩护人
            - 监护人、近亲属可先代委托，第一次会见要签授权书
        - 地位：独立的诉讼参与人，不受委托人意思表示约束
        - **辩护人的权利**

- （1）阅卷权
  - **自审查起诉起**，辩护律师可以查阅、复印、拍照、扫描、拷贝本案的案卷材料，不收费
  - 非律辩护人先要申请
- （2）会见、通信权
  - 带执业证、律所证明、委托书/法律援助公函预约，非辩律师先要申请
    - 了解案情、提供咨询等，不被监听、派人在场
    - **移送审察起诉之日起，律师可以向其核实有关证据（侦查阶段不行）**
  - 看守所应当及时安排会见，至迟不得超过48小时
  - **在侦查期间，如涉危害国安全、恐怖活动案件，会见应当经侦查机关许可**
    - 侦查机关事先应就案件性质通知看守所
  - 通信：信件可被检查，如果涉及危害国家社会人身安全、串供、毁证可能被截留、复制、删除
- （3）调查取证权
  - 找辩方：经同意可向他们收集
  - 找控方：法检同意并签发准许调查书，经被害方同意可向他们收集
  - 取证困难，可申请法检代劳
  - 非律辩护人没取证权
- （4）侦查阶段辩护律师帮助权
- （5）申请变更强制措施
- （6）获得通知的权利
- （7）参加法庭调查和辩论
- （8）提出意见权
  - 法检要主动听的意见：批捕未成年、审查起诉中、二审不开庭、死刑上抗案、认罪又认罚
  - 其他的提了可能听
- （9）申诉控告：公安、法院侵犯辩护权找同级检察院，检察院侵犯找上一级检察院
- （10）人身保障权：本案侦查机关不能直接查辩护人
- （11）保密权：对委托人
- （12）拒绝辩护权：违法委托、隐瞒真相，律师有权拒绝辩护

- 辩护人的义务：
  - **不在场、不够大、不正常的证据必须开示，其他手头证据**（犯罪嫌疑人刑事责任年龄、精神病）
  - 不能干扰正常司法活动、保密（将来国社人安全要揭发）等

- 4、不能当辩护人范围：
  - 绝对禁止：**小孩精神病，刑罚执行中（缓刑也算），自由受限制**

    - 相对禁止（除非是近亲属）：**现陪利外吊执照**
        - 现：司法机关现职人员
        - 陪：人民陪审员
        - 利：与本案有利害关系人
        - 外：外国人
        - 吊执照：被开除公职和吊销律师、公证员执照的
- 5、避嫌（**2年+终身+家庭店**）
    - 法官、检察官离任2年以内，不得以律师身份（其他身份可以，如亲友）担任诉代、辩护人
    - 法官、检察官离任后，终身不得担任原单位办理案件的诉代、辩护人
        - 作为监护人、近亲属除外
    - 法官、检察官被开除后，终身不得担任诉代、辩护人
        - 作为监护人、近亲属除外
    - 法官、检察官的配偶、父母、子女不得在原辖区当合伙人、设立人，或提供有偿法律服务
        - 要么别做法官、检察官，要么做非诉业务
- 6、拒接辩护
    - 被告人拒绝（刑诉解释50、311条）
        - 强制辩护：拒绝要理由，只能拒1次，不能自己辩
        - 裁量、一般、委托辩护拒绝：不用理由，可拒2次，再拒自己辩
- **7、辩护的内容和分类**
    - 内容：
        - 无罪：事实发生了没，行为实施了没，有无证据
        - 无责：有无责任能力
        - 罪名：重罪还是轻罪，追诉标准
        - 量刑：从轻、减轻、免除处罚情节
        - 其他：有无过错、主从犯，证据排非、程序合法性
    - 分类：
        - 无罪辩护
        - 罪名辩护
        - 罪数辩护
        - 量刑辩护
        - 程序辩护
- 8、刑事代理
    - 只有被害人会出现近亲属委托诉代

        - 自诉案、附带民事案被害人去世后，其近亲属直接成为正主起诉
    - 范围与权利基本同辩护人，差异：
        - 会见权、申请取保候审
    - 同一案件中，如刑事、刑附民案中，同一人可能既是辩护人又是诉代，2个委托书
- **第七章 刑事证据**
    - 1、概念
        - 一堆证明材料（经查证属实成为定案依据）
    - 2、基本属性
        - 客观性：真实的、不以人的意志转移，首要属性和本质特征
        - 关联性：与案件事实的客观联系，有联系才有证明力
            - 类似事件、品格事实、表情、过去的事情
        - 合法性：确保证据具有法律效力
            - 主体：辅警没有取证权
            - 形式
            - 程序
            - 质证
    - 3、基本原则
        - **证据裁判原则：刑诉法55条**
            - 认定对事实必须靠证据
            - 证据要有证据能力、经查证
            - 全案证据能够排除合法怀疑
        - 自由心证原则
            - 证据的取舍、证明力大小及对案件事实的认定法律不做预设
            - 法官根据良心与理性形成自由判断和内心确信，不违反法律已有规定并做出最终裁判
        - 直接言词原则
            - 法官直接听取双方当事人、证人及其他诉讼参与人的当庭口头陈述和法庭辩论
    - 4、证据8大类
        - 物证：
            - 物理特征，客观、稳定，通常属于间接证据
        - 书证：
            - 内容与思想有关，肉眼读取，诉外形成
        - 视听资料、电子数据：
            - 硬件解码/软件解码
            - 讯问录音录像一般属于证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述，但如果用来证明讯问程序是否违规则属于视听资料、电子数据

- 证人证言：
  - 保存形式不改变性质
- 被害人陈述
- 嫌疑人、被告人供述和辩解：
  - 有罪供述，无罪、罪轻的辩解（口供）
  - 同案犯揭发区分案内外，案外是证人证言
- **鉴定意见：**
  - **属于言词证据，一定要宣读**
  - 无鉴定机构，可以请专门知识的人/部门出具报告，参照鉴定意见规定
- **勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：**
  - 勘验物，检查人
  - **属于实物证据，包括笔写的、拍摄的**

- 5、收集、移送和审查判断
  - 收集
    - 公安：辅警不能单独讯问、制作笔录、勘验、扣押等
    - 行政机关：办案中收集的由于可能是独一份，经法庭查证、符合程序的可以作为刑事证据用来定案，但口供必须重新收集
    - 监委：收集的各类证据都为刑事证据
    - 境外证据：
      - 办案机关收集的满足三性可直接用，当事人和个人提供的需满足三性+外国公证机关、外国外交机关、中国驻外使领馆认证
  - 移送：
    - 公诉案件法院应查明有罪、无罪、罪轻罪重全部证据材料是否随案移送，未移送的应通知检察院移送，不移送的根据现有证据认定案件事实
    - 讯问的录音录像未移送，导致不能排除非法收集口供的，口供不得作为定案依据（没有疑问可以不移送）
  - 审查判断
    - 物证、书证
      - **坚决排除：来源不明、真伪不明、无法解释**
      - 可补正或合理解释：没签字、没说清等其他
    - 证人证言、被害人陈述
      - **坚决排除：麻醉、猜测、未个别，核对、翻译、暴限胁，拒绝出庭不真实**
      - 可补正或合理解释：其他
    - 犯罪嫌疑人、被告人供述
      - **坚决排除：场外、音像、无法代，核对、翻译、暴限胁**
    - 鉴定意见：见错就排，无异议可以不出庭

        - 勘验、检查笔录：无法解释
        - 辨认笔录：没有2侦调来主持，指示、见过、个、混混
        - 侦查实验笔录：条件差异（实验条件与案发条件）
        - 视听资料、电子数据：真伪不明、无法解释
        - 特殊：
            - 技侦方式的证据收集和审查：特殊信息、技术方法要保护，移送要附上清单和说明，检查批准手续、是否符合案件性质等
            - 信息网络犯罪证据收集和审查：可选样本数据，接收账户确认数额
- 6、理论分类
    - **直接证据vs间接证据**
        - 能否直接证明案件主要事实
        - 直接证据不等于能单独定案证据，刑诉里所有证据都是间接证据
        - **间接证据串成证据链、属实、排除合理怀疑、结果唯一，可以定案**
        - 肯定性的直接证据：谁/干了什么，否定：没干（否定简单）
    - 有罪证据vs无罪证据
        - 证明犯罪事实、行为存在且所为/不存在、非所为
    - **原始证据vs传来证据**
        - 直接源于案件事实、一手/经复制或转述、二手（区分侦查人员提取）
        - **全案没有原始证据，不能定罪**
    - **言词证据vs实物证据**
        - 鉴定意见是言词，辨认笔录、侦查实验笔录一般也是
        - 录音录像是口供的属于言辞证据/是视听资料电子数据的属于实物证据
- 7、证据规则（采纳/不采纳，证明力大/小）
    - **（1）非法证据排除（不合法）**
        - **非法实物相对排，补正、解释方可采**
        - **言词排非暴限胁，重复供述一并排**（害怕），**除非换人换阶段**
            - 威胁：对证人、被害人有就排；对犯罪嫌疑人、被告人必须是本人、近亲属非法权益
            - 引诱欺骗不排
            - 毒树之果：口供线索发现的物证等证据不用排除
        - 如何排非
            - 侦查阶段：
                - 依职权：自己发现自己排除
                - 依申请：检察院收集线索材料、提纠正意见，侦查机关排除
                - **讯问合法性核查：死无重大必核查，驻看检察来把关，侦查终结前完成，询**

问过程要录像，核查意见要书面，通知侦查来排除，随案移送要标注

- 审查逮捕、审查起诉阶段：
  - 依职权
  - 依申请：检察院收集线索材料、存疑必调查、提纠正意见，检察院排除，另行指派/自行侦查取证
- 一审阶段：
  - 依职权：审判人员怀疑、法庭调查
  - 依申请：送达起诉书副本时应告知权利，开庭前申请（开庭期间发现的除外），原则上要书面（书写困难允许口头）、提供线索材料（提供不了不受理）
    - 申请效果：法院强制召开庭前会议，存疑启动调查；没辩护人要强制法援；排非调查优先于该证据涉及的庭审调查
    - 证明责任：检察院，证明标准应确实、充分，否则认定排除
    - 决定：一般法院当庭决定是否排除，必要时宣布休庭讨论，再开庭宣布决定前不得对该证据宣读、质证
    - 裁判文书中应写明排非结论和理由
- 二审阶段：
  - 启动条件：一审未告知排非申请权利；一审后才发现；对一审排非结论异议而上诉、抗诉的
  - 审查结果：
    - 一审未审查排非申请，二审应当裁定撤销原判、发回重审
    - 一审审查了未排除，二审可以排除，该咋判咋判

- （2）自白任意规则
  - 认罪供述要自愿
- **（3）传闻证据规则**
  - 亲历者转述转载，容易失真，英美法系，现行立法部分体现该规则
  - 法官在庭审外所闻证人证言，证人转述所闻，侦查机关证人笔录
- （4）意见证据规则
  - 证人的猜测性、评论性、推断性证言排除，注意鉴定人不适用
- **（5）补强证据规则**
  - 用证据佐证证据后，才能采信
  - 有待补强（主弱）
    - 生理、精神有缺陷，认知、表达有部分困难所作的证言、陈述和供述
    - 有亲属关系、密切关系/利害关系作出的有利证言/不利证言
  - 补强证据（强）性质
    - 符合三性，担保主证据真实

        - 独立于主证据来源
    - （6）最佳证据规则
        - 收集证据尽量原件
    - （7）关联性证据规则
        - 证据要有关联性
- 8、证据的运用及如何证明
    - 证明对象（待证事实）
        - 实体事实
        - 程序事实
        - 免证事实：**常识、法规和定律，推定、生效**（裁判）、**无异议**（程序事实如回避）
    - 证明责任
        - 谁（积极）主张谁举证，辩方主张无罪是履行辩护权利
        - 责任是提供出来和说服的统一
            - 巨额财产来源不明罪：证明责任比较低，脱罪仅需把来源证据拿出来，证明责任仍在检察院
    - 证明标准
        - 立案：有犯罪事实存在
        - 逮捕：发生了、他干了、查证属实了
        - 侦查终结、起诉、有罪判决：
            - 事实清楚（定罪量刑的事实均有证据证明）
            - 证据确实充分（质：证据经查证属实，量：全案排除合理怀疑）
        - 事实不清、证据不足：
            - 疑罪从无
            - 疑案从轻
- **第八章 强制措施**
    - 1、概述
        - **公检法专门机关**
            - 公民扭送不是（犯罪的、通缉的、越狱的、被追捕的）
        - **针对犯罪嫌疑人、被告人的人身**
            - 含公诉/自诉，不含监委的被调查人
            - 查扣冻是针对财产的侦查手段
        - **实施临时的**
            - 可随进展变更或解除
        - **法定的**
        - **带有预防性的措施**

        - 目的是确保刑诉程序顺利进行，而非裁判后的惩戒
- 2、原则
    - 必要性
        - 保障刑事诉讼正常进行
    - 相当性
        - 应与犯罪严重性和社会危险性相当，可同类类比、同案对比等
    - 变更性
        - 措施无有变化、措施类型变化
- 3、适用强制措施应考虑的因素
    - 认罪认罚、退赃退赔、调查进度、个人身体状况等
- **4、拘传（监察：强制到案）**
    - **公检法**（老大）**决定，公检法执行（特殊）**
    - **针对未羁押的犯罪嫌疑人、被告人，强制到案、立即接受讯问**
        - 区别传唤：传唤适用于所有当事人（没有证人），没有强制性、主动，传唤可以口头/传唤通知书
    - 时间：一般不超过12小时，最多不超过24小时（案情重大、复杂，可能涉及拘留逮捕措施的），从到案起算
    - 频次：2次间隔不少于12小时，不得连续以变相拘禁
    - 地点：犯罪嫌疑人居住地市、县内，非办案机关所在地
        - 工作单位与居住地不在同一个市、县的，优先单位地
    - 人数：执行人员≥2人
    - 手续：必须出示据传证，**没有例外**
- **5、取保候审（监察：责令候查）**
    - **公检法决定，公安执行（国安案，国安执行）**
        - 启动：依职权、依申请
        - 居住地派出所执行
            - 居住地在办案地的异地，通知居住地机关指定居住地的派出所执行
            - 居住地变化的，执行派出所通知决定机关重新指定
    - 条件：
        - **徒刑以下、不危险，疾病孕乳、超期限**
            - 无需逮捕（如管制、拘役或独立附加刑）
            - 或徒刑以上但无社会危险性
            - 疾病孕乳，无危险性
            - 羁押超期限、案件未办结
        - 监察法：疾病孕乳、超期限，特殊、需要、唯一扶，不够留置可候查

- **禁止**取保候审：
  - **累、主、残暴、严，除非疾病孕乳、超期限**
    - 累犯、集团主犯、自伤自残逃避侦查、严重暴力及其他严重犯罪
- 期限：
  - 公检法各12个月内，同阶段要累计
- 解除：
  - 依职权、依申请，**变更、不诉、无罪责、附加生效、主执行**
- **取保候审义务**：
  - （未批准）**市县、报告、及时到、不伪串毁证不扰证（同责令候查）**
    - 未经批准不离开居住市、县，传讯及时到案，住址、单位、联系方式变动要24小时内报告、不伪串毁证、不扰证
  - 酌定义务：特定地方、特定人、特定活动、交证
  - **取保起点和终点外的事项，都是公安决定**
  - 违反后果：责令悔过，补保证人或保证金，监视居住、**逮捕，新罪、逃杀、伪串毁证、打击报复等严重情形要逮捕**
- 保证：
  - 保证人
    - 谁给：老的幼的没钱的（75+，未成年），未成年优先使用人保
    - 谁保：无牵连（父母可）、有能力、有房、有权（政治）、又有钱
    - 义务：监督、报告、罚款（公安决定）、刑责（没有民事赔偿）
  - 保证金
    - 给多少：1000起步，小孩半价
      - 考虑程度、危险性、家境（不看当地经济水平）
    - 违反义务没收全部或部分保证金
      - 涉及民事赔偿或财产刑的移交法院处理
      - 涉嫌新犯罪暂扣，确定犯罪应没收
      - 其他没问题的会退还
      - 决定没收：5万以下县级公安负责人批
  - 不能同时适用，都给不了只能用最接近的监视居住
- **6、监视居住**
  - **公检法决定，公安执行（国安案，国安执行）**
  - **逮捕备胎：符合逮捕条件，但疾病孕乳、超期限，特殊、需要、唯一扶**
    - 扶包括扶抚赡
  - **取保候审备胎：符合取保候审条件，但没人、没钱**
  - 期限：

        - 公检法各6个月内，同阶段要累计
        - 期限内不中断侦查、起诉和审理
    - 监视方式：监控、电子镣铐、软件等
    - 居住地点：固定住处或指定居所
        - 一般有家就在家（破：查封、异地管辖）
        - 办案机关所在地内没有固定住处，可以在指定居所
        - 涉国安、恐怖犯罪，可能阻碍侦查的，经上一级机关批准可以指定居所
    - 特殊规定：
        - 满足生活、休息条件，便于监视、管理，能够保证办案安全
        - 不得在羁押场所、办案场所，不得要求支付费用
        - 一般要在24小时内通知家属，阶段越早信息越少
        - 折抵刑期：管制1:1，拘役、徒刑2:1
    - 解除：依职权、依申请
    - 监视居住义务：
        - **禁足，会见，**及时到，不伪串毁证、不扰证，**保存还要身份证**
        - 违反后果：拘留、逮捕，**新罪、逃杀、伪串毁证、扰证、打击报复等严重情形要逮捕**
- **7、拘留（监察：管护）**
    - 刑事拘留：刑事强制措施，无惩罚性
        - 公安、检察院，针对现行犯、嫌疑犯，公检决定，公安执行
            - **公安：有犯罪重大嫌疑的（3/7、30）+7，最长37**
                - 公安办案，最长37天
                - 3天内报检察院批捕、复杂7日报批，7天内决定（3、7+7）
                - **流结多**：30天内报批、7天决定**（30+7）**
                    - 流窜、结伙、多次作案
                        - 取保候审、不予逮捕申请
            - **检察院：犯罪后自杀、逃跑、毁伪证、串供（7/10）+7，最长17**
                - 检查办案，最长17天
                - **自侦**7日内**报捕诉**，7日内决定（7+7）
                - 复杂7日内报捕诉，10日内决定（7+10）
            - **监委移交案件，留置结束、检察院先行拘留（10、14），最长14**
                - 10日内决定是否逮取保候审、监视居住、逮捕，特殊14日内（14），不计入审查起诉期限
            - 县级以上公安机关签发拘留证，紧急可口头，不紧急要证
            - 异地拘留应通知当地公安、配合
        - **拘留24小时内完成：**

        - 送看：立即送看羁押，至迟24内
        - 通知：国安、危恐可能不通知，谁决定谁通知
        - 讯问：不应拘留立即释放，发证
    - 拘留后续程序：
        - 逮捕了
        - 释放了
        - 变更了：该取保取保、该监视居住监视，随后移送审查起诉
- **行政拘留：治安处罚措施，有惩罚性**
    - 公安，针对行政违法对象
    - 最长15天
- **司法拘留：排除性措施，保障诉讼程序**
    - 法院法警，针对扰乱秩序的人
    - 最长15天
- 监察管护：
    - 24小时内送留置场所
    - 7、10日内作出留置或解除决定

- **8、逮捕（监察：留置）**
    - 少捕慎捕，不能以捕代侦、任意逮捕
    - **检法决定，公安执行（国安）**
        - **公安想捕：公安报请，检察院批准**
            - 县级以上公安负责人签字，连同案卷、证据材料移送同级检察院报批
            - 检察院可讯问。**疑、难、当面、违法、认罚，盲聋哑半疯傻小孩，应讯问**
                - 大、疑、复、要求当面、侦查违法、认罪认罚、未成年
                - 已拘7日内决定，未拘15日内决定，重大复杂最多20日批捕
            - 检察院可**听取律师意见，小孩必须听**
            - 不批准说明理由
                - 证据不达标：需要补充侦查的通知公安
                    - 补充后，重新报批
                - 立案错了（无罪、不追诉）：通知公安撤案
                - 立案没错、人错了：对此人终止侦查
                - 公安不服要求复议，先放人；不同意向上一级检察院申请复核
                    - 公安收到不批捕决定15日内没要求复议、复核，也不撤案、终止审查的，检察院发出纠正违法通知书。不纠正的报上级检察院协调上级公安。
            - 公安执行

        - 2人以上，必须逮捕证，异地逮捕要通知
        - 立即送看，24小时内通知（没有例外）+讯问（谁想捕谁通知讯问）
    - **检察想捕：**
        - **公安、监察移送或自侦案认为要捕，检察院决定**
        - 自侦案逮捕不需要报上级决定，市县以下监委留置要往上级报批，省级监委应报国家监委备案
    - **法院想捕**
        - 公诉案，提诉时没捕认为要捕的
        - 自诉案，院长决定，院长决定不了的审委会决定
- **基本逮捕：有证据、够徒刑、有危险**
    - 证据条件（发生了、他干了、已有查证属实了），可能判处徒刑以上，取保还不够的要逮捕
- **径行逮捕：必须**
    - 10年以上徒刑
    - 徒刑以上、曾经故意犯罪（累犯）
    - 徒刑以上、身份不明
- **转化逮捕：取保、监居违反规定、情节严重**
    - 突破了徒刑底线限制
- 监察：留置
    - 重大、复杂，逃杀，伪串毁证，其他妨碍调查行为
- 特殊对象
    - 人大代表：5种强制措施先找主席团/常委会许可
        - 同级直接报，领导往上检察院层报，往下直报/委托下检察院报，多级分别报，外地委托报，乡级县里报告
        - 拘留若已报，逮捕不再报
        - 紧迫现行犯，先拘再报
    - 外国人
        - 涉危害国安、国际政治、法律适用疑难案：层报最高检，征求外交部意见后批复，原报单位根据批复作决定
        - 一般案：批捕检察院48小时内在上级备案即可
- 特殊案件：危害国安案的批捕，应报上级检察院备案
- 逮捕变更
    - **强制变更情形：不用坐牢了、办案已超期**
        - 无罪无责免罚、羁押以下主刑、单独附加刑、刑期已折抵、超期
- **9、羁押必要性审查**
    - 针对已逮捕的犯罪嫌疑人、被告人，检察院捕诉部门审查

        - 侦查/审判阶段，认为没必要的建议公安机关/法院释放、变更强制措施
        - 审查起诉阶段，认为没必要的直接释放、变更强制措施
    - **启动审查原因：无证据、不用坐牢、办案已超期、无必要**
        - **轻罪（3年以下徒刑）诉前必审查**
    - 禁止变更情形：
        - 危恐黑毒严，严重暴力犯，性侵未成年，贪贿侵入权，报证逃十转。除非疾病不宜不危险，可以破格作变更
- **第九章 附带民事诉讼**
    - 1、以刑诉成立为前提
        - 刑诉**无罪**没关系，附民可调、可判、可另诉
        - 刑诉**撤诉**，调解不成裁驳回、可另诉
    - 2、赔偿范围
        - 因被告人的犯罪行为造成的实际的、必然的物质损失
            - 非犯罪民事侵权走民诉
            - 实际损失：车坏了、人伤了等
            - 必然损失：误工、持续医疗费、康复费、毁坏庄稼收成等
            - 非损失：提附民不予受理
                - 非法占有、处置被害人财产，应追缴或责令退赔
                - 国家机关工作人员行使职权时侵犯人身财产构成犯罪，提国赔
                - 不支持残疾赔偿金、死亡赔偿金
            - 不支持不代表不能调解、和解，可自愿多赔
        - 附民、单独提精神赔偿一般不予受理（有受理情形）
    - 3、原告：
        - 不等于被害人
        - 还可能是吃瓜群众、受损国家集体财产（单位不提，检察院可当原告）、公益利益诉讼（检察院当原告，食药品安全、破坏环境、消保）
    - 4、被告
        - 不等于刑事被告人
        - 比如小孩砍人、民责找监护人，死刑犯、死者的遗产继承人，自愿承担亲友
            - 在逃共犯普通程序不能缺席判，附民诉部分起诉法院应释明诉权，明确放弃不能后悔，如果赔够了在逃到案后不能再诉
    - 5、提起
        - 时间：立案后及时提
            - 一审没提、二审也能提，由于可能侵犯上诉权，法院调解不成告知另诉
            - 侦查、审查起诉阶段提了要组织调解

        - 达成协议并全部履行了再诉不受理，但有证据证明调解违反自愿、合法原则的除外
    - 提的方式、条件、保全：同民诉
        - 区别：附民案诉前保全，受理刑诉后15天内不提附民诉要解除保全（普通民诉是30天解除）
- 6、审理程序（略）
    - 附民原告缺席应撤诉，被告缺席**可缺席**判
    - 刑民同一组织审，实在不行也能换人
    - 先审刑后审民，时间不够可先判刑，附民不收诉讼费
    - 附民近亲属是一圈
- **第十章 期间与送达**
    - 机关和诉讼参与人要遵循的期限
    - 期间：一个线段
        - 各自单独进行某活动的时间段，有明确终点
        - 不能任意变更
    - 期日：一个时间点
        - 共同进行某项活动的时间点，没有明确终点
        - 可以改期
    - 期间计算
        - 单位：时、日、月
        - 次时、次日起算，次月是当月某日到次月某日（没有这天则最后一天）
        - 届满日是节假日，顺延到下一个工作日（羁押不顺延）
        - 上诉状或其他文件届满前已交邮的，不算过期
    - 期间的特殊计算
        - 恢复计算
            - 不可抗拒正当原因
            - 障碍消除的5日内申请，法院裁定
            - 恢复是弥补耽误的那几天
        - 重新计算
            - **机关改变：**
                - 管辖改变，收到案件起重算
                - 二审发回重审
            - **程序要重来：**
                - 侦查期间发现另有重罪，发现之日起重算侦查羁押期限
                    - 犯罪种类、罪名或量刑档次变了，公安决定，报检察院备案

        - 公、检补充侦查完成后重算审查起诉、审理期限
        - 简易程序转普通程序
    - **不计算：身份不明、阅卷、中，精神鉴定、监委送**
        - 不交代身份，羁押期自查明身份起算
        - 二审开庭前通知同级检察院阅卷，1个月内要阅卷完毕，不计入审限
        - 中止审理的期间，不计入办案期限（比如突然疯了、逃了）
        - 精神鉴定周期比较长，鉴定结果可能导致无责
        - 监委移送的已留置的案件，留置解除、检察院先行拘留，并在10、14日内作出取保、监视居住、逮捕的决定，决定期不计入审查起诉期限
- 留置送达
    - 仅拒绝可用，见证人+回执签字、拒绝事由、日期，或拍照、录像过程
    - 找不到人、调解书不能留置送达
- **龙身 分则**
- **第十一章 立案**
    - 1、材料来源
        - 公安、检察院自行发现
            - 无法院
        - **报案**：任何人只报案、不报人
            - 发现犯罪事实，不知何人为之
        - **控告**：被害人对具体的人、从属性
        - **举报**：案外人对具体的人、具体的犯罪事实
        - **自首**：针对自己
    - 2、公诉立案条件
        - **有犯罪事实发生**（事实条件）
        - **需要追究刑事责任**（法律条件）
            - 除非显著轻、过时效、特赦、亲告、人死掉
    - 3、自诉立案条件
        - 还要求属于自诉范围、管辖正确，有明确的被告人和清晰的证据
    - 4、程序
        - 接受材料
            - 公检法都应接受报案（非立案）、该谁给谁，紧急可采取紧急措施
            - 说明诬告责任，不能捏造事实、伪造证据，笔录签字、章
        - 初查（非侦查）：
            - 不限制人身、财产，不能上强制措施、技术手段，防止公安偷跑
            - 以立案为界

        - 不立案/立案（立案决定书）
            - 不当立案则撤案
                - 认罪认罚特殊的撤案情形
            - 立案没问题人搞错了终止侦查
                - 发现新情况继续侦查
    - 人对不立案3种救济途径，**无先后顺序**
        - 收决定书7日内，原机关申请复议
            - 收复议决定书30日内，向上一级申请复核
        - 向检察院提出申诉
        - 向法院提起自诉
    - 移送行政机关对不立案救济
        - 收决定书3日内申请复议
        - **不能复核**
    - 检察院立案监督
        - **先要求说理、后通知立案**
            - 说理：公安收通知起7日内
            - 立案：公安收通知起15日内
            - 撤案：公安收通知起立即撤
        - **还不行，发纠正违法通知书**
        - **不纠正，通过上级检察院协商上级公安机关处理**
        - 还搞不定，发催办函
            - 立案3个月未侦查终结的，检察院发立案监督催办函，要求反馈侦查工作进展情况
            - 监委可能出手
    - 公安对检察院立案监督不服
        - **公安对检察院不服都先复议再复核**
    - 检察院自侦的立案监督
        - 捕诉部门对自侦部门提建议
        - 不采纳建议，应当报检察长决定
- **第十二章 侦查**
    - 九种侦查手段
    - **1、讯问（必经）**
        - 人员：正式工2人
        - 特殊对象
            - 未成年：法代在场（其他成年家属、单位、组织）

        - 聋哑人：翻译在场
        - 女性未成年：应当有女性工作人员在场（**违法不等于排非**）
    - **地点：羁押仅在看守所，未押可在现场、住处、办案场所等**
    - 时间：
        - 拘留、逮捕：24小时内（非羁押起算）
        - 传唤、拘传：立即讯问
    - 方法：
        - 先讯问是否有罪，要如实回答
        - 告知义务，同案犯单独讯问
        - 严禁刑讯逼供，**诱供、骗供（违法不等于排非）**
    - 笔录要核对
    - 死无重大录音像（全程、完整，其他可以）
        - 检查、监察职务犯罪要求全部
- **2、询问：证人/被害人**
    - 人员：同上
    - 特殊对象：同上
    - **地点：现侦单住提**（现蒸淡猪蹄）
        - 现场、侦查机关、单位、住处、提出的地方，不能主动指定
    - 方法：
        - 告知义务，证人单独进行
        - 严禁暴力、威胁，**诱证、骗证（违法不等于排非）**
    - 重大证言要录音像（**违法不等于排非**）
        - 口供应当而无录音像要排除
    - 笔录/陈述要核对
- **3、勘验、检查**
    - 人员：侦查人员+必要时聘请指派有专门知识的人
    - **出示勘查证（无例外）**
    - 种类：
        - 勘验场所
            - 可邀请**见证**人，重大案件录音录像
        - 检验物品、尸体
            - 公安决定非正常死亡尸体解剖，通知家属
        - 检查：活人身体
            - 被害人抗拒不能强制
            - 犯罪嫌疑人抗拒检查、提取、采集，有必要可强制

        - 妇女保护：女工作人员，男/女医师
        - 强制取样：特征、伤情、状态
    - 侦查实验
        - 为了查明案情，还原案发时的条件，必要时可找有关人员参加
        - 禁止一切造成危险、侮辱人格或有伤风化的行为
        - 应全程录音像
- 4、搜查
    - 人员：正式工2人
    - 对象：犯罪嫌疑人/隐匿罪犯、证据人的身体、物品、住处等
        - 应当有被搜人或家属、邻居等在场、**见证**
        - 妇女保护：仅女工作人员
    - 搜查证：一般要，正式执行拘留逮捕情况紧急、不另用搜查证
- 5、查扣冻
    - 人员：同上
        - 查扣要**见证**
    - 带不走的查封，方便带走的才是扣押
        - 邮件、电报经公安、检察院批准可扣押
    - 查询、冻结：
        - 不得重复冻结、可以轮侯
        - 合法部分混同：先行查扣冻，结案拍卖、变卖后退还
        - 搞错了3天内解除
- 6、鉴定
    - 人员：侦查机关指派、聘请，只能是自然人
        - 鉴定结果要告知
        - 不服可以申请补充或重新鉴定（费用自理除非程序违法）
    - 对象：针对专业科学问题，法律问题只需判断
    - **形式：必须签名，无签名直接排除**
    - 期限：除精神病鉴定外，都要计入办案期限
- **7、辨认**
    - 主持：同上，1个属于程序非法可补正，0个直接排除
    - 主体：被害人、犯罪嫌疑人、证人
        - 应有**见证**人在场
        - 辨认人可要求保密
    - 对象：物品、文件、尸体、场所，犯罪嫌疑人（仅一种人）
    - 程序：

        - 单独辨认
        - 公安案件同类的：7人、5物品、10照片
        - 检查案件同类的：7人、5物品、10人照、5物照
        - 特定物、尸体不用混，其他违反了直接排除辨认笔录
- 以上应有见证人的：
    - **勘检搜查扣辩**
    - 谁不能当吃瓜群众：有缺陷、有利害、有职权
- **8、技侦**
    - **公、检决定，公安执行**
    - 适用范围：**公安危恐黑毒严、检院职权侵人权、监委贪贿职务犯，都有追捕在逃犯**
        - 公安：危害国安、恐怖活动、黑社会、毒、其他严重危害社会案件
        - 检察院：利用职权实施的侵犯公民人身权利的重大案件
        - 监察委：重大贪贿职务犯
        - 都有：追捕在逃犯
    - 审批：
        - 3个月内有效，可延长
        - 国家、商业秘密、个人隐私要保密，无关销毁、不作他用
        - 经公安机关负责人可以卧底，不能诱使他人犯罪
    - 控制交付的毒品、违禁品、财物可作为证据使用，保障证人安全
- 9、通缉
    - **公检决定，公安发布**
        - 超辖区报请有权上级
    - 针对符合逮捕条件、在逃的
- 10、侦查终结
    - 条件：事实清楚，证据确实、充分，法律手续完备
    - 律师要求的，侦查终结前听取其意见
    - 制作起诉意见书，移送检察院审查
        - 移送情况通知犯罪嫌疑人及律师
        - 不应追究、搞错了应撤案、终止侦查、释放
    - **侦查没限期，逮捕后羁押多久？**
        - **2+1+2+2+x**
        - 一般2月
        - 复杂的，上级检察院批准延长1月
        - **交集流广**，省级检察院批准、决定延长2月
            - 交通不便地区、犯罪集团案，流窜作案、涉案面广、取证困难的大、疑、复案件

        - 可能判**10年以上**徒刑，且上述时间仍不够，经省级检察院批准、决定延长2月
        - 由于特殊原因、较久不宜交付审判的，最高检层报全国人大常委会批准
        - 注意前边逮捕前按天算的拘留期限
            - 发现新罪重算、无身份等特殊情形
    - **监委调查中的留置**：3+3，10年以上、国家监委批+2
        - 省级起步，发现另罪、另档，国家监委批可重新计算=3+3（14月）
- 11、补充侦查
    - 事实不清、证据不足、漏罪、漏人
    - 检察院决定，公检执行
    - 3个阶段
        - **报批捕阶段**
            - 案在公安手里，检察院通知公安补充侦查
        - **审查起诉阶段**
            - 案在检察院手里，可退回公安/自侦/监委补充侦查，也可由捕诉部门自行侦查、可要求公安协助
                - **退回最多退2次，每次1个月**
                - 改变管辖前后，退回合计算2次（a公安—a检—b检，a退a、b退aa）
                - 退补侦完成移送后，重算审查起诉期限
                    - 退2次还不行说明不符合起诉条件，作出不起诉决定
            - 不退自行侦查没时间限制，在审查起诉期限内即可
        - **法庭审理阶段**
            - 审理过程中，检察院建议补充侦查的，法院可同意、延期审理
                - 除非被告人提出新的立功线索，法院才可主动建议补侦
            - 此阶段一般检察院补侦，可要求公安协助
                - 除非漏罪、漏人，说明源头没搞清楚，公安补侦、补充移送
            - **退回最多退2次，每次1个月**
                - 逾期则根据在案证据依法裁判
- **第十三章 起诉**
    - 1、概念
        - 请求裁判的活动
    - 2、一般理论
        - 公诉为主、自诉为辅（亲告、轻微、公转自）
        - 起诉法定主义：满足起诉标准一律起诉
        - 起诉便宜主义：检察院有一定裁量权，考虑具体情况和形势政策
        - 我国是法定起诉为主，兼顾便宜主义（如酌定不起诉）

- 3、审查起诉概述
  - 职务犯、普通犯，公诉一律由检察院决定
  - 公安移送案件，7日内审查，计入审查起诉期限
  - 审查起诉期限：1+0.5/补侦1月/1+0.5/补侦1月/1+0.5=6.5月（2退3延）
    - 1个月，重大复杂的延长半个月
    - 认罪认罚+速裁：10天内决定，1年以上徒刑15天内
    - 必经程序：
      - 讯问犯罪嫌疑人
      - 听取辩护人或值班律师、被害人及其诉代的意见
      - 记录在案、书面附卷
- **4、审查起诉的特殊情形**
  - 材料不齐备
    - 要求移送单位补送材料
  - 同案犯在逃
    - 你逃你的我查我的，抓到后另案移送
  - 管辖问题
    - 移送错了：移送门当户对的检察院，通知原公安
    - 立案错了
      - 检察院查了监委的案子：主动找监委商量
      - 检察院查了公安的案子：查清了就诉，没查清就送
      - 监委/公安查了彼此的案子：查清了、都没意见就诉，否则该谁给谁
  - 鉴定、复验复查问题
    - 一般要求公安/监委补充，必要时可自行来
  - **漏罪、漏人**
    - 要求公安补充侦查、移送，满足标准也可直接诉
  - **发现新罪**
    - 退补侦、退补调
    - 退补侦、退补调2次后，新犯罪事实只能当新罪处理
    - 该谁给谁，已查清的部分依法提起公诉
  - **证据的核实和排除问题**
    - 讯问笔录与讯问录音像有重大实质性差异的，笔录排除
    - 非法证据排除，要求公安/监委另行指派侦调人员/或自行重新取证
      - 审判阶段排除了，就不允许重新取证了
- 5、监察案件的程序衔接
  - 移送审查起诉之日为分水岭，日前适用监察法，日后适用刑诉法

- 退补侦、补调衔接：退案不退人
- 强制衔接：先行拘留，过渡期决定
- 律师衔接：有权委托辩护人，收到材料、先行拘留起要告知权利
- 证据衔接：监委证据照单全收，不等于直接作为定案依据
- 审查决定衔接：
  - 监委案不起诉，要上级检察院批；公安本院批
    - 不服，监委找上级检察院复议
  - 自侦案不打脸，建议撤案

- 6、审查起诉后的处理
  - 提起公诉
  - **不起诉**
    - 法定：
      - 显著轻、过时效、特赦、告诉和死掉，及无罪
    - 酌定：
      - 犯罪了，情节轻微可放可不放
      - 国外处罚过；盲聋哑；防卫过当、紧急避险过限；犯罪预备；犯罪终止；从犯、胁从犯；轻罪自首、重大立功
    - 存疑：
      - 证据不够，退补2次还不够
  - 不起诉的程序
    - 公开宣布不起诉决定书，送达三方
      - 送达当事人、移送机关
    - 释放、解除查扣冻
    - 涉及行政处罚的，该谁给谁
  - 不起诉的救济
    - 公安：都是复议、复核
    - 监察委：向上一级申请复议
    - 被害人：向上一级申诉/或者直接自诉
    - 被不起诉人：向原检察院申诉

- **第十四章 审判概述**
  - 1、原则
    - 审判公开原则
      - 国家秘密、个人隐私、未成年案绝对不公开，商业秘密案申请不公开
      - 评议绝对不公开，宣判绝对公开
    - 直接言词原则

        - 法官要亲自面对、听取口述
    - 集中审理原则
        - 原则上不换人、不中断审完
        - 万不得已得重来
            - 评议后、宣判前，已审完，可以换合议庭其他法官宣判
    - 辩论原则
        - 针对事实问题、证据问题、程序问题、法律适用问题等
- 2、基本制度
    - 两审终审：两级不等于两次
        - 例外：最高院一审，死刑、法外开恩最高院核准后才生效
- 3、审判组织
    - 独任制：基层+简、速可独任，非必须
        - 3年以上简易，必须合议
        - 速裁都是独任
    - **合议制**

	各级审判组织	独任庭	法　官	法/陪
一　审	基　层	简、速√	3	3-7
	中　院	×	3	3-7
	高　院	×	3-5-7	3-7
	最高院	×	3-5-7	×
二　审	中院、高院、最高院	×	3-5	×
复　核	高院、最高院	×	3	×
重审、再审	各级法院	分别按一审、二审程序另行组成合议庭		

        - **基层简速用独任，其他通通用合议**
        - **一审最高不用陪，二审复核不能陪**
        - **一审地方可以陪，法陪人数3或7**
        - 一审法官基中3，一审带高357
        - 二审法官3或5，复核最后也是3
        - 重审、再审另行组成合议庭
    - 审委会
        - 应当要上审委会的：**抗死要再审**
            - 死刑案
            - 检察院抗诉案
            - 本院生效判决错误再审案
        - 其他重大、新类型等可以上
        - 上会本身不留名，合议庭名义发布

- 陪审员
  - 积极条件：28岁、高中以上等
  - 消极条件：
    - 公检法司常安监，仲裁律师公证员，受刑开除吊执照，纳入失信惩戒严
  - 依职权纳入案件
    - 涉众案
    - （甄嬛要十亿）**征环药十益，法陪7人众：**
      - 征地、生态环境、食药品安全、十年以上、公益诉讼
  - 依申请纳入案件，法院决定
  - 陪审员选任
    - 一个法院名额不能低于法官3倍
      - 候选人为名额的5倍以上
      - 基院院长提交同级人大常委会任命
    - 有些专业类型的能申请、推荐
      - 不超过名额的1/5
    - 任期5年，不能连任
  - 3人合议庭可1+2或2+1，不分餐
  - 7人合议庭只能3/4
  - 中、高陪审，基层库抽
- **第十五章 第一审程序**
  - 1、庭前审查
    - 方式：程序性审查书面材料
    - 内容：管辖、材料齐备、有无不追究刑责情形等
    - 处理：**管辖错、人不在、无新证再起诉、16条2-6，要退回；材料不齐，要补送**
      - 退回检察院：管辖错误、不应追究刑责、普通案人未到案、无新证据的重复起诉等
      - 通知3日内补送：材料不齐
  - 2、庭前准备
    - 确定审判长及合议庭成员
    - 普通程序
      - 10日前，起诉书副本送被告人、辩护人
      - 5日前，通知提供证人、鉴定人名单和信息，当庭拟出示的证据
      - 3日前，通知出庭，公开审理的信息
    - 简易和速裁上述时间不受限制
  - **3、庭前会议**
    - 依职权：多大争议

        - 大、疑、复、材料多、社会影响大、双方分歧，可以召开
    - 依申请：控辩双方可申请，法院决定
    - **强制开：申请排非、提供相关线索和材料**
    - 会议功能：
        - 了解情况、听取意见、整理焦点、减少争议、为庭审扫清障碍、开展刑附民调解，**不能直接作出排非决定**
        - 解决管辖权异议、回避
    - 参加者：
        - 审判长或审判员；公诉人、辩护人
            - 陪审员、法官助理、书记员不能主持
        - **被告人有权参加，申请了要通知其参加**
        - 刑附民当事人、法代、诉代（如有）
    - 开会方式：
        - 不公开、可视频、可多次
        - **在法庭或办案场所，被羁押被告人参加可在看守所、法警要在场**
    - 事实、证据问题
        - 可展示证据，**不能质证、不能辩论**
        - **明显事实不清、证据不足的，可以建议检察院补充材料或撤诉。检察院不同意撤诉的，审判中一般不允许撤诉了**
    - 会议报告
        - 基本情况、处理结果、争议焦点、一致意见等
        - 在庭审中要当庭宣布，已处理、达成一致意见的事庭审中一般不再处理
- 4、庭审审判
    - 出庭人
        - **一定来：公诉人、普通案被告人、强制法援**
            - 可能来：辩护人，被害人（如有），刑附民当事人（如有）
        - 并案：考虑查明事实、保障诉讼权利、准确定罪量刑
        - 分案：考虑质量、庭审效率、诉累
    - 开庭
        - 书记员：查人、宣读法庭规则、请人入庭
        - 审判长：宣布开庭、案件情况、参加人，告知诉讼权利，询问回避
    - **法庭调查**
        - 公诉人宣读起诉书，起诉书是庭审的基础
            - 口头与书面不一致，属于变更、追加、补充、撤诉的，应要求补充书面，必要时可休庭；未补充书面的，以在手起诉书来裁判

- 被告人、被害人陈述
- 讯问、发问被告人、被害人
  - 讯问：（公权力）审判人员、公诉人——被告人
  - 发问：
    - （非公权力）辩护人、代理人——被告人
    - 所有人——被害人
- 出示证据：**人证——物证——笔录**
  - 证人出庭：有异议、有影响、有必要
    - 作证但不出庭：小孩、有病、太远、在国外
    - 拒绝出庭：强制、训诫、拘留
    - 强制出庭例外：被告人上下左
    - 发问：
      - 先核实身份，与当事人及本案的关系，告知权利义务
      - 陈述证言
      - 再由申请方发问，依职权通知出庭的由审判长决定发问顺序
  - 鉴定人出庭：有异议、有必要
    - 拒绝出庭：排除鉴定意见
  - 调查、侦查人员出庭：有异议、有必要
  - 出示、宣读其他证据
    - 公诉人、辩护人出示物证
  - 质证：
    - 单个、分组、仅说明方式，根据案件情况来
- 证据突袭、申请调取新证据
  - 说明理由，法院认为有必要，可以准许、休庭准备
- 补充侦查、合议庭调查证据
  - 新证据一般都要当庭质证
  - **但控辩双方无异议的：非关键证据、有利的量刑证据、前科裁判文书除外**
- 对量刑事实、证据的调查
  - 量刑规范化、重视量刑，先调查定罪事实、再调查量刑事实
    - 认罪认罚对定罪无争议，主要围绕争议问题或量刑
- **法庭辩论**
  - 公诉人宣读公诉词（起诉书总结陈词）
  - 被害人及诉讼代理人发言
  - 被告人自行辩护
  - 辩护人辩护

        - 控辩双方自由辩论
        - 顺序
            - 先辩论定罪问题，后辩论量刑、其他问题
            - 刑事部分结束后，再附民部分
        - 程序回流
            - **发现与定罪、量刑有关的新事实，有必要调查的可恢复法庭调查**
            - **发现新的辩解理由，恢复法庭辩论**
    - 被告人最后陈述
        - 重复、无关话题，损害公共社会利益、三秘，或者辱骂，可制止
    - **评议与宣判**
        - 判决类型
            - 有罪判决
                - 指控a，认定a，判a
                - 指控a，认定b，判b
                    - 变更罪名应听取双方意见，必要时可再开庭组织辩论
                - 指控a，认定a且发现b，通知检察院补充追加b
                    - 追加了，判ab
                    - 不追加，判a
            - 无罪判决
                - 确凿无罪
                - 存疑无罪
                    - 重新起诉判有罪，应在判决书中说明前案情况
            - 不负刑事责任判决
                - 干了但不担责
        - 宣判
            - 当庭宣判，5日内送达当事人
            - 定期宣判，立即送达
            - 文书都应签名
- 5、庭审中特殊情形
    - 撤诉
        - 公诉：无罪无责方可撤诉
            - 检察院30天内作出不起诉决定
            - 他人干的退回侦查部门
        - 自诉：想告就告
    - **发现新事实**

- 程序回流
  - 漏罪补充，漏人追加，事实不清补侦
- 单位犯罪
  - 诉讼代表人：首先老大，再选其他，最后编外
    - 老大已当被告则另找，编外不能是辩护人
      - 出庭：老大主观拒绝可拘传，其他不来只能换（检察院另行确定）
      - 权限：等于本人（区别小孩法代）
  - 遗漏单位当事人
    - 法院建议检察院追加起诉
  - 财产处理
    - 涉案财物应当追缴、查扣冻
    - 合法资产根据需要可以查扣冻、或提供担保解除
  - 单位注销、变更
    - 单位清算、注销，单位部分停，对人继续
    - 单位变了，继续诉原单位，财产责任以在新单位的财产为限
- 违反法庭秩序的处理
  - 制止
  - 训诫
  - 责令退出法庭
    - 辩护人、诉讼代理人，具结保证书、经法庭许可，可以回来
    - 不能再回来：擅自退庭；无理由不来、晚来严重影响程序；第二次抬出去
  - 罚款
  - 拘留
  - 追究刑责
  - 其他：删除偷拍录资料、归还介质
- 延期、中止、终止
  - 延期审理：可预见
    - 新证、补侦、回避
    - 法院决定延期审
  - 中止审理：难遇见
    - 被告人病了、疯了、脱逃了
      - 含自诉人病了，病好了传唤2次不来则撤诉
    - 法院裁定中止审
  - 终止审
    - 法定不追责的2-6

- **6、审限：2+1+3+X**
  - 一般2月，可以+1月
  - 死民交：经**上级**法院批准，可+3月
    - 可能死刑、附民事、交集流广
  - 其他特殊原因：报**最高法**+X
    - 实践：退侦、改变管辖等重算
- 7、自诉案特殊
  - **可调可反诉除了公转自**
  - **可和解可撤诉可分，期限关键看在押**
  - 不受理的情况
    - 不属于自诉：亲告、轻微、公转自
    - 管辖不对
    - 起诉人不对
      - 本人不敢去、不能去，法代、近亲属可代为起诉
        - 没有不想去
    - 没有明确的被告人
      - 死了、失踪了
    - 没有具体的诉讼请求
    - 没有证明犯罪事实的证据
    - 撤诉、调解等重复起诉
  - 法院先让撤，不撤就不受理
    - 受理了，驳回起诉
    - 不服上诉，上级指令受理/审理
  - 审限
    - 被告人在押，审限与公诉一样
    - 没在押，和民俗一样6个月
- 8、简易与速裁程序
  - 简易条件
    - **基院+清楚、充分+认罪（没认罚）+同意（未成年、法代、辩护人均要同意）**
      - 不要求轻微，不要到无期、死刑、中院
    - **不适用：盲聋哑、半疯傻、影响大、无罪呀**
      - 无罪呀：被告人、同案犯、法院认为无罪，辩护人无罪辩护
  - 简易程序
    - 法院决定
    - 组织：3年以下可独任、可合议，超过3年必须合议庭

        - 可独任转合议
    - 审限：20日以内
        - 超过3年，延长至45日
    - 送达时间不受限制，提前一天电话通知都行
    - 出庭：
        - 公诉人要出庭
        - 辩护人要通知，不等于要出庭（除非是强制法援）
    - 审理简化：
        - 过程可简化，主要围绕罪名确定和量刑进行，最后陈述权不能跳过
        - 一般应当庭判
    - 转普通：无罪、无责、否认、**不清**
        - 审限重算，公诉人建议法院延期审
- 速裁条件
    - **简易+认罚+3年以下**
    - 不适用：简易、**未成年、民未达**
        - 民未达：民事部分没有达成调解、和解协议的
        - 凡事不能用简易的一定不能速裁，不能速裁的可能简易
- **速裁程序与简易区别**
    - 组织：必须独任
    - 审限：10日以内
        - 超过1年，延长至15日
    - 审理再简化：
        - 可集中：可打包逐案审理
        - 甚至阶段可跳过：法庭调查、辩论一般不进行，最后陈述权不能跳过
        - 必须当庭宣判
    - 转普通：无罪、无责、否认
        - **转简易：违意愿、疑难、争议大**
    - 上诉处理
        - 一般上诉，二审可不开庭
            - **除非以事实不清、证据不足为由提出上诉，应裁定撤销原判、发回重审**
                - 相当于不适用速裁程序、程序违法，按普通程序重审
            - 以量刑不当为由上诉，该维持维持、该改判改判
    - 其他一样

	简易程序	速裁程序
适用条件	清楚、认罪、同意。	轻微、清楚、认罪、同意。
禁止范围	盲聋哑、半疯傻、影响大、无罪啊。	盲聋哑、半疯傻、影响大、无罪啊、未成年、民未达。
程序转化	无罪、无责、否认、不清。	无罪、无责、违意愿；否认、疑难、争议大。
审判组织	可能判3年以下刑罚的，可以组成合议庭进行审判，也可以由审判员1人独任审判；可能判超过3年刑罚的，应当组成合议庭进行审判。	应当由审判员1人独任审判。
审理期限	可能判3年以下刑罚的，应当在受理后20日以内审结；可能判超过3年刑罚的，可以延长至一个半月。	应当在受理后10日以内审结；可能判超过1年刑罚的，可以延长至15日。
审理简化	不能省略法庭调查、法庭辩论阶段，只是庭审的相对简化。	可以不再进行法庭调查、法庭辩论。
宣判简化	一般应当当庭宣判。	应当当庭宣判。

- 9、判决、裁定、决定
  - 判决：解决实体即定罪量刑问题
    - 法院，仅书面形式
    - 上诉、抗诉期限：10日
  - 裁定和决定

裁　定	对　象	有关诉讼程序和部分实体问题。	
	类　型	程序问题	终止（中止）审理/维持原判/撤销原判并发回重审/驳回起诉。
		实体问题	减刑/假释/撤销缓刑/减免罚金。
	主　体	只能由法院作出。	
	方　式	可以书面，也可以口头。	
	效　力	对未生效的裁定，可以上诉或抗诉。（上诉、抗诉期为5日）	
	数　量	发生法律效力的裁定可以有若干个。	
决　定	对　象	只用于解决诉讼程序问题。	
	类　型	是否回避/是否立案/有关强制措施/实施各种侦查行为/撤销案件/延长羁押期限/起诉或不起诉/开庭审判/调取新证据/延期审理/抗诉/提起再审程序等。	
	主　体	公、检、法都可以作出。	
	方　式	可以书面，也可以口头。	
	效　力	一经作出立即生效，不得上诉或抗诉，对部分决定可申请复议1次。	
	数　量	发生法律效力的决定可以有若干个。	

  - 规律
    - 裁定好比墙头草，实体程序都能搞
    - 公检只能做决定，判决裁定法院行
    - 判决只能书面出，生效判决要唯一
    - 决定作出就生效，不能上诉不能抗
- **第十六章 第二审程序**
  - 1、上诉、抗诉
    - 主体：除了被害人以外的当事人，及其法代有独立上诉权

        - 非独立上诉权：近、辩上诉需同意
        - 刑对刑，民对民
    - 理由
        - 抗诉：地方检察院认为同级法院一审裁判确有错误
        - 上诉：无需任何理由
        - 最高检没有抗诉权
    - 期限
        - 判决10日，裁定5日
    - 方式
        - 抗诉：必须书面，抗到上级法院，文书只能交同级法院
            - 抗得对：上级检察院出席监督
            - 抗错了：上级检察院听取意见后，找上级法院撤回
            - 应该抗没抗：上级检察院指令
            - 抗诉理由有瑕疵：变更、补充抗诉理由，制作支持抗诉书
        - 上诉：可口头，可交同级法院也可上级，交同级快
    - 撤回
        - 抗诉
            - **抗诉期满前随便撤回、再抗**
            - **抗诉期满后撤回，如原判判重了不给撤，否则可给撤**
        - 上诉
            - **上诉期满前随便撤回、再上**
            - **上诉期满后撤回，如原判有问题或是原判死立执的不给撤，否则应给撤**
        - 生效：
            - 没意见、撤回了，期满生效
            - 期满后撤回，裁定送达日生效
- 2、二审审理
    - 程序原则
        - **全面审查原则（在一审裁判的事实法律范围）**
            - 民诉是有限审查，尊重处分权
            - 一人上诉全家二审
                - 全案的事实和证据、实体和程序
                - 共犯，上诉人死了宣告无罪/终止审理，同案犯还查（查不等于要出庭）
                - 刑附民任一部分
        - **上诉不加刑原则**
            - 只有被告人一方上诉的，二审新判决不得加重刑罚

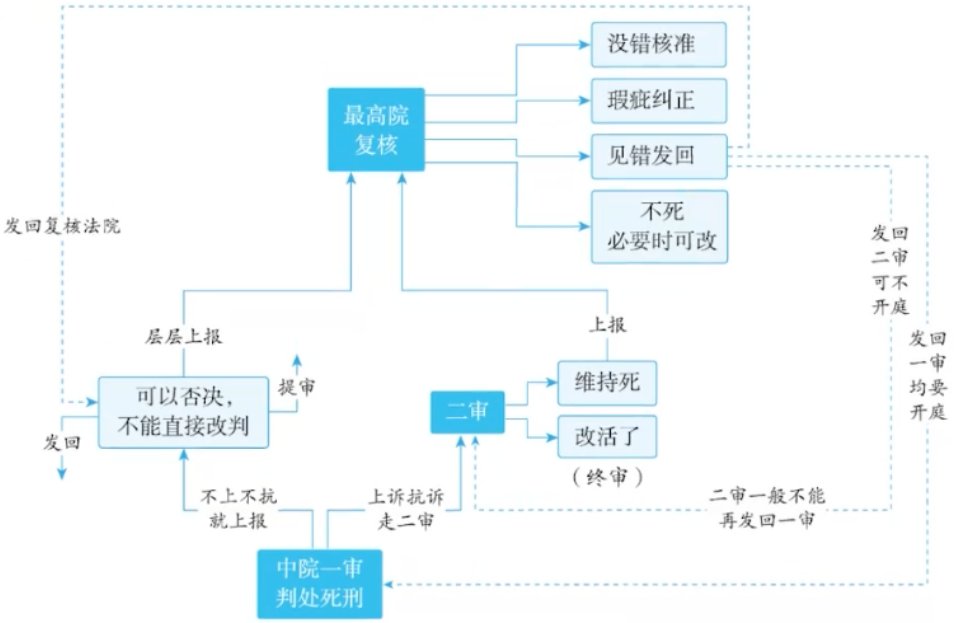
        - **（自诉上诉对方量刑过轻）被上、被抗可加刑，其他统统不可加**
        - 共犯：共犯中个别上诉，不加刑均沾，一人被抗诉不连坐
        - 加刑：变长、变严（如不许假释、缓刑），改罪名可以
            - **不允许二审直接发回一审变相加刑，除非发现新罪、补充起诉**
                - 一审2包毒品没查清，补侦查清了其中一包，也不能加刑
            - **原审没抗重审抗，可加不得超原审**
        - 可改罪数、个罪刑期：只看总刑期
        - 补救：实在轻了，只能再审纠错
    - e.g. “交通肇事抗诉加刑案”从现行法来讲是合法的，因为抗诉可以加刑。但不符合原则背后的法理精神，此行为使得法院承担了控诉职能，有违法院的消极、中立地位，及此原则背后的法理精神。出现矛盾原因是法律在适用上出现了脱节，需要完善减轻类型的抗诉不允许加刑的适用
- 庭审
    - **二审必开庭：抗、死、事证必开庭（事实、证据有异议可能影响定罪量刑的）**
        - 二审直接发回重审，发回过程可不开庭
    - 不开庭必经程序
        - 讯问被告人，听取其他当事人、代理人的意见
    - 开庭地点
        - 也可以到案件发生地或原审法院
    - 检察员：二审、再审检察院出席身份，一审才是公诉人
        - 开庭就要出庭，抗诉不出庭按撤诉处理
        - 决定开庭后，要提前1个月通知二审检察院阅卷
    - 新提交证据，法院及时通知对方阅卷、摘抄或复制
    - 宣判
        - 可以二审自己宣，也可以委托一审代为宣
        - 给检察院送文书门当户对
    - 二审结果
        - 没错、**判轻了**：维持
        - 法律适用和量刑不当：**应当改判**
        - 事实不清、证据不足：改判、发回重审
            - **此情形只能发回重审一次**
            - **而程序违法（组织、回避、公开等）可无限发回**
            - **先分案、再并案：**共犯里有一个事实不清、证据不足，与其他人无关的，可单独发回重审。重审上诉后，其他人没审完还可并案审
- 特殊案件处理
    - 刑诉民

- 上诉期与刑诉同步，判决上诉10日、抗诉裁定5日
- 刑事民事分开生效，不上诉部分到期单独生效
  - 民事生效有错走再审，刑事走二审
  - **刑事生效有错走再审，民事部分只能一起走再审**
- 二审民事部分提出新的独立请求或反诉，先调、调不成告知另诉

- 自诉案件的二审
  - 提反诉：告知另诉
  - 二审调解：必须制作调解书、一审裁判视为撤销（不是裁定撤销）
  - 二审和解：自愿和解的，裁定准许撤回自诉、撤销一审裁判

- 二审效力和期限
  - 一般两审终结，宣告即生效
  - 审限：2+2+X
    - 一般2月
    - 死、民、交，经省级高院批准+2月
    - 其他特殊案件，经最高法批准+X

- **第十七章 复核程序**
  - 1、法定刑以下量刑
    - 路径：假定一审判法定以下
      - **上诉抗诉走二审**
        - 二审维持则报最高法
        - 改判法定以内则终审
      - **不上不抗，层层上报**
        - 上报路上可否决，要么发回重审、要么提为二审
        - 不否决报到最高法
    - 最高法选择
      - 同意，核准裁定书
      - 不同意，不核准裁定书
        - **发回原审或指定同级重审（重审一二审谁错给谁）**
        - **发回二审原则上可以不开庭，但事实、证据、程序错误必开庭**
  - 2、死立执



- 上诉抗诉走二审
- 不上不抗，层层上报
- 共犯问题
  - **大哥死刑、同案非死刑犯上诉，全家二审**
- 刑附民
  - **民上刑不上，民事走二审，刑事上报最高法**
- 死缓高院终审
  - 中院死缓，不上不抗、高院复核
    - 没错，核准
    - **法律错、量刑错，应改判（此时量刑只能改轻）**
  - 高院死缓，终审
  - 死缓限制减刑是变重了
    - **死缓二审上诉不加刑、高院复核，均不能变重**

- 3、复核自动上报
- 4、属于前述两种的终审程序，发生在裁判后、生效前
- 5、复核仅3人合议庭，应讯问被告人
  - 辩护律师提要求的，应在办案场所听取其意见
  - 最高检要监督
  - **全案都要进行审查，包括非死刑同案犯，不影响同案犯裁判生效、执行**
    - 同案犯有错可再审纠错
- 6、复核结果
  - 没错核准，瑕疵纠正
  - 见错发回
    - 可发回一审、二审，二审事实证据程序错必开庭

        - 发回二审的，二审不能再发回一审
            - **特殊：中院一审死刑、高院没二审，上报最高法发回高院**
                - **此时高院既能发回一审中院重审，也能直接提审**
    - 不死必要时可改
- **第十八章 审判监督程序**
    - 1、概述
        - 对已生效裁判，纠错的程序
    - 2、申诉程序（提供再审线索、来源）
        - 申诉人：**当、法、近、外**
            - 当事人及其法代、近亲属、**有利益关联案外人**
        - 申诉受理
            - 法院或检察院，**受理不带来必然效果**
                - 法院：原则上找终审法院（民诉原则上找上一级法院）
                    - 越级提申诉：**告知**、移交下级、自己来
                    - 死刑找最高法：
                        - 可交给原审法院审查、提出意见、层报核准法院处理
                        - 或自己来
                    - 两级申诉制：两级都不予再审，驳回或通知不予重审
                - 检察院：原则上找生效的同级检察院
                    - 越级提申诉：移交下级、自己来
                    - 两级申诉制：两级都不予抗诉，不再复查
                - **法院和检察院没有先后顺序**，民诉要先法再检
            - 提申诉要理由，认为有错就行
        - 申诉效力期限
            - 申诉应在执行完毕2年内提出
                - **超2年也行：申诉了没受理、可能判无罪、属于大、疑、复案件**
            - 引发的再审一般不能加刑，该加也能加
    - 3、真正启动再审程序
        - 法院：
            - 发起：
                - 已生效裁判法院，院长提交审委会讨论，决定再审
                - 上级法院，发现错误可指令再审或自己提审
            - 注意找到本院，如杭州中院判死缓、不抗不上，本院是复核的高院
                - 此时再审机关有3个，省高院、最高法、最高检
        - 检察院

- 发起：上抗下
  - 上级检察院对下级法院生效裁判或裁定，找同级法院抗
  - 最高检可抗任意一级、甚至最高法
- 4、方式
  - 决定再审：本院
  - 指令再审、决定提审：
    - 上级法院指令原法院或兄弟法院
    - 法律错，大、疑、复，不宜原审可提审
  - 提出抗诉：检察院
    - 抗完谁审：原则上向谁抗谁审，事实不清可指令原审兄弟法院
- 5、二审抗与再审抗的区别

	二审抗诉	再审抗诉
1. 对象不同	尚未发生法律效力的一审裁判	已经发生法律效力的判决和裁定
2. 抗诉机关不同	原审法院的同级地方检察院	原审法院的上级检察院或最高检
3. 接受机关不同	抗诉检察院的上一级法院	抗诉检察院的同级法院
4. 抗诉期限不同	有法定的期限（10 天/5 天）	法律没有对再审抗诉的期限作出规定
5. 效力不同	导致一审裁判不发生法律效力	不会停止原判决、裁定的执行

  - 最高检没法二审抗，基层检没法再审抗
- 6、再审流程
  - 再审根据原审程序走，凡是提审通通按二审
  - **必开庭：一、抗、事证、加重罚**
    - 一审程序审、抗诉
    - 二审程序审事实证据的
    - 可能对被告加重刑罚的
  - 再审期间可撤回，原判有错不给撤
    - 不到庭、擅自退庭裁定撤回
  - 重点审查原则
    - 重点审查发起理由
  - 再审期间一般不停止执行
    - 除非再审宣判无罪，或刑期已实报实销
    - 区别民诉再审一般停止执行
  - 再审中的强制措施
    - 法检谁启动谁决定
  - **再审不加刑：除抗诉外，一般不加**
  - 再审并案和分案

        - 发现还有其他犯罪的，一般应并案，分案更合适的可以分
    - 结果处理
        - 没错就维持
        - 法律错量刑错应改判
        - 事实不清、证据不足：可改判、可发回
            - 按二审可改判、可发回
            - **按一审可改判、不能发回，必须判、疑罪从无，撤销原裁判、宣告无罪**
    - 再审审限：3+3
        - 一般3个月，作出决定起算
        - 可+3，不得超6个月
- **第十九章 执行程序**
    - 1、法院负责：**收钱**（罚金）、**杀人**（死立执）、**不干活**（无罪、免除刑罚）
    - 2、监狱负责：**徒刑监禁3月起**（有期、无期、死缓）
    - 3、公安负责：**不足3月、拘留、夺权利**
    - 4、社区矫正：**社区最闲陪你玩**（管制、宣告缓刑、假释、监外执行）
    - 5、死立执
        - 最高法核准，院长签死刑令
            - 原则上由一审法院执行
                - 死缓期间犯新罪、最高院核准死刑的，由服刑地的中院执行
        - 执行时间
            - 死刑令接到后7日内交付执行
            - 场所可以是刑场或羁押场所
            - 方式是枪决或注射
                - 其他方法要经最高法批准
        - 交付执行3日前通知同级检察院派员监督
    - 6、升天会见权
        - 死立执前告知权利，申请会见近亲属应当准许
            - 会见近亲属外的可以允许
    - 7、缓刑考验失败
        - 谁来判新罪、漏罪，谁来撤销缓刑
        - 其他违法法律法规情形，原法院撤
    - 8、罚金清偿顺序
        - **合法财产不足支付的，按：医赔债法没，债可插到第二位**
            - 医：人身损害赔偿中的医疗费用
            - 赔：退赔被害人损失

        - 债：其他民事债务（有优先受偿权顶多排到第2位）
        - 罚：罚金
        - 没：没收财产
            - 没收时合法拥有的，区别搞脏钱程序
            - 恶意一追到底
    - 9、执行回转
        - 财产刑被撤销的，已执行的要返还，还不了要赔
    - 10、死刑变更：其他、共犯、立功、孕
        - 发现漏罪
        - 共犯到案可能影响量刑
        - 怀孕
        - 重大立功等可能影响定罪量刑的错误
        - 再次呈报最高法，最高法都要发回，除非怀孕了直接依法改判
        - 没问题就再次签发死刑令
    - 11、暂予监外执行
        - 严重疾病需要保外就医
        - 孕乳
        - 生活不能自理，不会危害社会
            - 有危险性、自伤自残的，不得保外就医
        - 法院决定后，监狱提出意见、报省级以上监狱管理机关批准，监禁处提出书面意见报主管公安机关批准
            - 由居住地的社区矫正执行，监狱、看守所的监外执行书面意见先抄送监督的检察院
            - 检察院不同意的，决定、批准机关要重新核查
        - 不符合条件、或病好了，刑期未满要重新收监
        - 如果非法弄出去的全部时间、或合法出去后逃掉的时间，监外期间不计入执行刑期
        - 法院收监执行决定书已经作出，立即生效
- **第二十章 未成年刑事诉讼案件诉讼程序**
    - 1、教育为主、惩罚为辅
        - 专门教育环节：法庭辩论结束后，可以对其进行法治教育
            - 判决有罪的，宣判后**应当**进行法治教育
            - 有利于感化、挽救的，可以让法代以外的成年亲属、老师等参加
    - 2、最有利于保护未成年原则
        - 讯问、开庭时，通知法代或其他成年人到场
        - 最后陈述，法代可补充
        - 询问未成年被害人、证人的，应当同步录音录像、尽量一次完成

        - 女性，女工作人员进行
- 3、分案处理原则
    - 未成年与成年共犯，首选分案（非绝对）
        - 可以不分案：未成年是头子、分案不好查、不好分配责任
- 4、一律不公开审理原则
    - 【审判时】与一律公开宣判冲突，可宣判时不组织旁听（非要来要签保密）
    - 【犯罪时】未满18岁+判5年以下的，犯罪记录要封存
- 5、全面调查原则
    - 未成年人案要全面调查
    - 可以做社会调查报告，报告应当听取双方意见
- 6、社会参与原则
    - 相关部门、社会团体组织等
- 7、少年法庭
    - 【应当】由少年法庭审理：犯罪时没满18岁、立案时不满20岁
    - 【可以】由少年法庭审：
        - 立案时未满22岁的在校学生犯罪
        - 强奸、猥亵、虐待、遗弃等侵害未成年人身权利的
        - 其他比如共犯涉及的，院长决定
- 8、立案：要查明12、14、16、18的临界年龄，查不明有利推定
- 9、强制法援
    - 未成年审判要分配法律援助律师
    - 可拒绝1次，必须有人辩，不能再拒
    - 跨过成年了可以再次拒绝、自己辩
- 10、慎用强制措施
- 11、附条件不起诉（暂缓不起诉）
    - **小孩犯罪456、1年以下够起诉，悔过可以附条件（非必须）**
        - 已满14、不满18
        - 侵犯人身权、财产权、社会管理
        - 可能被判**1年以下**徒刑，事实清楚、证据充分、符合起诉条件
    - **要听取三方意见，非征求同意**
        - 公安、被害人、法代、辩护人
        - 争议大，还可以开听证会
        - 不起诉决定书送3方，报上级检察院备案
        - **强制措施：应释放或变更**
    - 救济

        - 公安找检察院复议复核
        - **被害人向上级检察院申诉，不能公转自**
        - 被不起诉人
            - 对决定有异议，直接起诉
                - 及时撤回不起诉
            - 确实无罪，作出法定不起诉
            - 仅对考验期有异议，可采纳
    - **考察时间：6月-1年，审查起诉中止**
        - 决定检察院负责监督，搬家了要求迁入地检察院协助
        - 义务：市县、报告、守法、教育
        - 考验失败，继续起诉、继续算
            - 漏罪、犯新罪、违法、违规
        - 考验成功，不算了，除非起诉
- 12、未成年认罪认罚
    - 认罪认罚也不能用速裁，法代辩护人三方同意可简易
    - 无值班律师
        - 仅辩护人或法律援助辩护
- **第二十一章 当事人和解的公诉程序**
    - 1、和解不等于调解
        - 狭义和解：刑事和解（公诉）
        - 广义和解：刑事+刑附民+自诉的和解
    - **2、可以和解的情形：民间、人财、3年下，7年过失渎职外**
        - 民间纠纷，人身、财产故意犯罪3年以下、过失犯罪7年以下的案件（渎职犯罪除外）
            - **涉黑、寻衅滋事、聚众斗殴、多次故意犯罪的不属于民间纠纷**
                - 犯罪嫌疑人、被告人5年内曾故意犯罪的，不适用和解
    - 3、和解条件
        - 赔礼、赔钱、双方自愿、事实清楚、明确被侵害人（不属于针对不特定对象犯罪）
            - 弄死了近亲属来和解，植物人**代为**和解
            - 赔礼道歉要本人
    - 4、和解事项
        - 民事责任部分
        - 刑事如事实认定、证据采信、法律适用、定罪量刑等不在协商范畴
    - 4、和解不等于无罪
        - 公安向检察院提出从宽处理建议
        - 检察院向法院提出从宽处理建议，情节轻微的也可以酌定不起诉

        - 法院可以依法对被告人从宽处理
    - 5、和解协议当事人+审判人员自己签名，不盖章、没有强制执行力，不能分期履行
        - 被告不能及时履行全部赔偿义务，法院应制作调解书，有强制执行力
            - 高法解释，要求必须及时履行
            - 高检规则允许特别困难、提供担保后，分期履行
        - 履行完毕的和解协议有终结力，履行完毕不能再诉
- **第二十二章 缺席审判程序**
    - 1、情形
        - **逃境外（不是贪贿危恐，终止审理）**
            - 贪污贿赂
            - 严重的危害国家安全、恐怖活动犯罪+最高检核准
        - **得疾病**
            - 严重到中止审理超6月，无法出庭，经法代近亲属申请或同意
        - **已死+无罪**
            - 有罪直接终止审理
            - 如果无罪、再审翻案要缺席改过来
    - 2、管辖
        - 逃境外的提级到中院
            - 传票、起诉书，通过外交或条约送达当事人
            - 审理中贪污犯回国了，重审
            - 要组成合议庭审理
        - 其他两个正常来
    - 3、权利保障
        - 要确保当事人知情权、辩护权
            - 没有辩护人强制法援
        - 救济权
            - 本人有上诉权
            - **近亲属有独立上诉权**
            - **近亲属可申请代位参加诉讼权**
                - 开庭前申请，多名派代表
        - **到案后处理**
            - 审查起诉中，检察院重审查
            - 缺席报最高检核准期间中
                - 撤回报请
            - 审理中

        - 法院按普通程序重审
        - 检察院也可撤回重审查
    - 生效后
        - 依据判决执行，法院要主动释明其有异议权，有异议要重审
- **第二十三章 没收违法所得程序**
    - **1、贪恐、重大逃一年，死了直接收脏钱**
        - **逃匿通缉1年不到案**
            - 逃匿不单指境外
        - **死亡，人没了、钱还在，不限罪名**
        - 应追缴违法所得或涉案财物
        - 重大：刑诉解释609条
    - 2、对象
        - 脏财物+孳息，及**非法持有**的违禁品、**犯罪所用**的个人财物
    - 3、启动
        - 法院不能主动启动，要检察院申请
            - 公安/监委向检察院，移送没收违法所得意见书
            - 检察院同意/不同意/退回补充证据
        - 检察院发现公安应当启动而不启动
            - 先要求说理，后要求启动
    - 3、程序切换
        - 搞钱审查过程中人到案了
            - 没收转公诉，终止审查、退回公安走侦查程序，检察院向法院起诉
        - 公诉审查起诉过程中人噶了/符合缺席的逃匿
            - 公诉转为搞钱程序、缺席程序
    - 4、级别管辖
        - 中院，危恐无死证没缺，合议庭
    - 5、要公告
        - 法院受理搞钱申请后，公告6个月
        - 公告不适用中止、中断、延长
        - 公告期内犯罪嫌疑人、被告人近亲属和其他利害关系人有权申请参加诉讼
            - 可以委托代理人参加（非辩护人）
            - 非故意，二审都能申请，发回重审
            - 来人了就要开庭，默认不开
    - 6、没收违法所得作出裁定
        - 人不服上诉，检察院不服抗诉

- 7、程序转化
  - 人到案了，终止没收，检察院提公诉
  - 公诉中
    - 人逃了：可转缺席审判程序，不然中止审理
    - 死了：可转没收违法所得程序，不然终止审理
- 8、救济
  - 没收错了，人到案了
    - 检察院提公诉，捎带解决，错了就撤销原裁定，没错就维持
  - 没收错了，人没出现
    - 检察院走审判监督，再审
- 9、对比缺席审判
  - 缺席审判侧重对人定罪
  - 没收违法所得仅搞脏钱

- **第二十四章 精神病人的强制医疗程序**
  - 1、条件
    - **对人暴力、全疯无责、公众危险**
  - 2、性质
    - 强制性，既保护社会，也促恢复健康
  - 3、启动
    - 公安提强制医疗意见书，送检察院
    - 检察院30日内决定
      - 提出强制医疗申请/不提出/要求补充证据或自行调查
    - 监督程序：
      - 检察院认为应当启动而公安没启动
      - 现要求说理，后通知启动
  - 4、程序转化
    - 审查起诉阶段发现
      - 鉴定，作出不起诉决定、向法院提强制医疗申请
    - 公诉审理中发现
      - 主动作出强制医疗决定
  - 5、权利保障
    - 审理应通知法代到场，没法代近亲属
    - 必须诉讼代理人，不然强制法援
    - 应会见本人，听取被害人和法代意见
  - 6、审理

        - 合议庭，开庭审理
        - 本人及其法代申请，可以不开庭
        - 符合条件1个月内作出决定
            - 决定作出就生效，不能上诉不能抗
            - 本人申请复议，检察院提纠正意见
    - 7、处理
        - 审查起诉中发现，申请强疗
            - 作出强疗决定/驳回决定、退回检察院，该诉则诉
        - 公诉中发现，鉴定为真
            - 判决不负刑事责任、作出强疗决定
    - 8、救济
        - 当事人
            - 对判决用上诉
            - 对强疗向上级法院申请复议
                - 没错，维持原决定
                - 错了，撤销原决定；程序严重违法的还要发回重审
        - 检察院监督
            - 对判决用抗诉
            - 对强疗决定用纠正意见
    - 9、执行
        - 决定后5日内，公安执行送交强制医疗
        - 强疗没有固定期限
        - 解除
            - 机构评估，评估正常提出解除意见、法院批准
            - 被强疗人申请，法院驳回后6个月内不能再申请
- **第二十五章 涉外刑事诉讼程序与司法协助制度**
    - 1、涉外程序不等于涉外案件
        - 包括
            - 单纯当事人涉外（外国人、无国籍、国际不明）
            - 有外国证人
            - 调查取证等诉讼活动涉外
    - 2、国籍确认方法
        - 看入境时持用的护照（可能多本）
        - 国籍不明，看公安或驻华使馆证明
        - 国籍无法查明，推定无国籍人

- 3、特有原则
  - 法律适用中国刑诉法
    - 外交豁免特权除外
  - 应当找翻译，双语以中文为准
    - 译文版不盖章
  - 辩护律师只能委托中国律师
  - 管辖一般是基院
    - 法院通报同级外事主管部门
  - **涉外探视、会见、旁听（含外国驻华使领馆人）都向当地高院提出申请**
  - 外国被告可以决定限制出境，外国证人可以要求暂缓出境
- 4、跨国委托书（委托中国律师）
  - 要经所在国公证机关证明、外交主管机关或其授权机关认证
  - 以及我国驻该国使领馆认证
- 5、刑事司法协助
  - 凭国际条约、双边协议、互惠原则提供
  - 内容包括递交文书、移交送达相关资料，询问鉴定人和证人
    - 广义还包括引渡
  - 拒绝
    - 有损我国主权、安全、社会公共利益，违反法律基本原则的
  - 对外请求都要层报最高法同意，并经对外联络机关向国外提出请求
  - 外来请求如果属于最高法职权范围的，要经其同意